

정책조사자료 2004-00-00

판례로 본 임금성 판단 기준

2004. 10.

한국경영자총협회

< 요약 >

현행법상의 임금에 관한 규정은 매우 추상적인 반면 실제 근로자에게 지급되는 금품의 모습은 매우 다양하게 나타나고 있다. 따라서 과연 어떤 금품이 임금에 해당하는지, 임금이라면 통상임금 또는 평균임금의 범위에 해당하는지 등의 문제는 전적으로 판례의 해석에 맡겨져 있다고 볼 수 있다.

따라서 임금의 개념, 평균임금과 통상임금 등의 문제와 관련, 현실적으로 다양하게 지급되고 있는 각종 수당들의 임금성 해당 여부 등에 관한 판례의 입장을 살펴보고, 임금과 관련한 분쟁에서 자주 제기되고 있는 사항들을 유형별로 분류하여 검토하였다.

그러나 판례는 다소 애매하고 불확실한 입장을 보이고 있다. 즉 근로제공에 대한 대가성을 임금성 판단의 최우선순위로 삼아야 함에도 불구하고, 대부분의 판례는 '근로의 대가성'이라는 원칙적인 기준에 대해서는 구체적인 언급이나 검토를 전혀 하지 않은 채, 대체로 단체협약 등에 따른 지급의무와 지속적인 지급사실만 인정되면 임금으로 판단하고 있다.

이와 같이 판례는 ① 지급규정의 존재를 이유로 지급사유가 불확정적·우연적이지 않다고 하거나 ② 지급규정의 존재라는 사실만으로 은혜적 급부가 아니라는 결론을 도출하고 ③ 계속성·정기성이 인정되기만 하면 당해 금품의 지급배경(연혁) 또는 금품 자체의 성격과는 상관없이 임금성을 인정하고 있는 경우가 대부분이다.

따라서 향후 '근로의 대가성'이라는 임금성 판단 기준의 명확화 및 구체화와 함께 통상임금 및 평균임금 산정범위에 대한 보다 신중하고 균형잡힌 판단이 이루어져야 할 것이다.

<제 목 차 례>

I. 문제의 제기	1
1. 개요	1
2. 임금의 개념	2
(1) 사용자가 지급하는 금품	2
(2) 근로에 대한 대가성	3
(3) 사용자의 지급의무(단체협약 등 근거 규정의 유무)	5
II. 평균임금과 통상임금 관련 판례	10
1. 임금지급의 형태	10
(1) 시간급제와 월급제	10
(2) 기본급의 산정방법	12
(3) 포괄임금제	13
2. 평균임금	14
(1) 평균임금의 개념 및 특성	14
(2) 평균임금의 판단기준과 산정방법	17
(3) 평균임금 배제의 특약	20
3. 통상임금	23
(1) 통상임금의 개념 및 특성	23
(2) 통상임금의 판단기준과 산정방법	25
III. 퇴직금 관련 판례	33
1. 퇴직금의 산정방법	33
(1) 계속근로년수의 개념	33
(2) 퇴직금액의 산정	38
2. 상여금 및 법정수당의 평균임금 산입방법	40
(1) 상여금	40

(2) 법정수당	44
IV. 성과급 및 각종수당의 평균임금 해당 여부 관련 판례	48
1. 성과급	48
2. 일시금(격려금, 생산성 향상 장려금)	58
3. 연금보조비	61
4. 중식비(식비, 식권, 식사)	66
5. 가족수당	69
6. 생활용품 및 선물비	72
7. 하계휴가비, 효도휴가비	74
8. 안전수당, 무사고수당	76
9. 품위유지비, 차량지원비	77
10. 근속수당	81
11. 정·개근수당	83
12. 보장수당·특수작업수당	84
13. 직무수당	87
14. 연구비	90
15. 체력단련비·월동보조비	93
16. 기 타	95
V. 임금성 판단 기준 검토	99
1. 평균임금의 범위에서 배제하기로 하는 합의	100
2. 일정한 지급조건의 존재	101
3. 수당을 신설하게 된 배경	102
4. 지급의무의 존재	103
5. 다른 금전으로의 대체 가능성	104
6. 정기적·계속적 지급 여부	104
7. 실제 근로제공에 대한 대가(휴직자 배제 등)	105
8. 금품 지급의 주체와 수령의 주체	106

9. 근로소득세의 원천 징수 여부	107
10. 특수한 근무환경	108
11. 당해 금품의 다소	109

I. 문제의 제기

1. 개요

현행 근로기준법은 임금의 정의에 대해서 사용자가 근로의 대가로서 지급하는 임금, 봉급 등의 일체의 금품을 의미한다는 규정(근로기준법 제18조)을 두고 있으며, 근로기준법 제19조 제1항과 근로기준법 시행령 제6조 제1항은 평균임금과 통상임금에 대해 대략적인 정의만을 규정하고 있을 뿐이다.

이와 같이 현행법상의 '임금'에 관한 규정은 매우 추상적인 반면에, 실제 근로자에게 지급되는 금품의 모습은 매우 다양하게 나타나고 있는 것이 현실이다.

따라서 과연 ① 어떤 금품이 임금에 해당하며, 반면 어떤 금품이 은혜적·호의적으로 지급되는지 여부 ② 임금으로 인정된다면 통상임금 또는 평균임금의 범위에 해당하는지 여부 ③ 임금 또는 평균임금의 범위에 포함시키는 또는 배제시키는 당사자간 합의의 효력 여부 등의 문제가 끊임없이 제기되고 있지만, 이와 같은 문제점은 거의 전적으로 판례의 해석에 맡겨져 있다고 볼 수 있다.

그러나 판례는 노동법상의 다른 쟁점들과는 달리 임금에 대해서는 다소 애매하고 불확실한 입장을 보이고 있어, 유사한 사안에 있어서도 그 결론을 도출하기 힘든 것 또한 사실이다.

즉 임금과 관련하여 판례는 “근로에 대한 대가성”이라는 원칙적 요소의 판단 방법에 대해서는 어떠한 기준도 제시하지 않고, 대부분 지급규정의 유무와 계속적 지급이라는 부수적 요소만으로 '임금성'의 본질에 접근하고 있다는 비판을 받고 있다.

이하에서는 임금의 개념, 평균임금과 통상임금, 퇴직금의 산정 등의 문제와 관련한 판례의 입장과 문제점을 통해, 현실적으로 다양하게 지급되고 있는 수당들의 임금성 해당 여부 등에 관해 살펴보려고 한다.

2. 임금의 개념

(1) 사용자가 지급하는 금품

【1-1】아주대학교 사건

<대판 1994. 7. 29. 92다30801>
의료보험료 중 사용자 부담분은 근로자에게 지급되는 것이 아니므로 법상의 임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

원고는 아주대학교의 교수로 임용되어 근무한 후 퇴직하였는데, 학교가 퇴직금 산정시 의료보험료 중의 사용자 부담분을 임금의 범위에 산입하지 아니하자 소를 제기함.

【판결요지】

의료보험료 중 의료보험법 제51조의 규정 등에 의한 사용자 부담분은 근로자가 근로의 대상으로서 사용자로부터 지급받는 금품에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 근로기준법상의 임금의 개념에 해당하지 아니함.

【1-2】금성학원 사건

<대판 1973. 11. 27. 73다498>
학부형이 조직한 육성회로부터 매달 금품을 지급받아 온 경우라도, 이를 사용자인 학교가 지급한 것으로 볼 수 없는 이상 임금이라고 볼 수는 없음.

【사건개요】

원고는 학교의 근로자인데 봉급 외에 학교의 학부형이 조직한 육성회로부터 사실상 매달 일정한 금품을 지급받아 왔음. 이후 위 금품이 퇴직금 산정시의 평균임금의 범위에 포함되어야 함을 주장함.

【판결요지】

학부형이 조직한 육성회에서 매달 원고에게 금품을 지급한 일이 있다 할지라도 이 육성회를 학교의 지배하에 있는 단체라고 볼 수는 없음. 따라서 육성회가 지급하는 금품을 사용자인 학교가 지급하는 근로의 대가인 임금이라고 볼 수도 없으므로 이를 퇴직금 산출에 있어서의 평균임금의 범위에 포함시킬 수는 없음.

(2) 근로에 대한 대가성

【1-3】 한국도로공사 사건

— <대판 1999. 5. 12. 97나5015> —
근로제공과 직접적으로 또는 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있는 것, 즉 근로의 대상(對償)으로 지급된 경우에 만 임금으로 인정됨.

【사건개요】

취업규칙은 월의 중도에 퇴직하더라도 당해 월의 보수 전액을 지급한다고 규정하고 있음. 한편 이 규정이 퇴직자에 대한 정책적·은혜적 배려가 포함된 규정인지 또는 실제 근무일수와 무관하게 퇴직월의 임금을 인상하여 전액 지급한다는 취지인지의 여부가 문제됨.

【판결요지】

금품이 평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에 포함될 수 있으려면 그 명칭의 여하를 불문하고, 또 그 금품의 지급이 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등이나 사용자의 방침 등에 의하여 이루어진 것이라 하더라도, 그 지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있는 것, 즉 근로의 대상(對償)으로 지급된 것으로 볼 수 있어야 할 것임.

【1-4】영화진흥공사 사건

— <대판 1995. 05. 12. 94다55934> —

그 금품의 지급이 단체협약 등에 의한 것이라 하더라도, 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 근로의 대상이 될 수 없음.

【사건개요】

자기차량을 보유한 운전자에 한하여 임원에게는 월 300,000원씩, 부장에게는 월 200,000원씩을 자가운전보조비 명목으로 그 비용의 실제 지출 여부를 불문하고 지급하여 온 경우, 이러한 금품이 임금에 해당하는지 여부

【판결요지】

임금에 해당하려면 먼저 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것이어야 하므로 비록 그 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없음. 여기서 어떤 금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 그 금품의 지급의무가 근로제공과

직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 하고, 이러한 관련 없이 그 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 그 금품의 지급이 단체협약·취업규칙·근로계약 등이나 사용자의 방침 등에 의하여 이루어진 것이라 하더라도 그러한 금품은 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없음.

(3) 사용자의 지급의무(단체협약 등 근거 규정의 유무)

【I-5】 동원증권 사건

— <대판 2004. 5. 14. 2001다76328> —
개인 성과급의 지급이 단체협약에 명시된 경우라도, 개인의 실적에 따라 지급조건이 달라지는 경우라면 근로제공 자체의 대상으로 볼 수 없음.

【사건개요】

원고들은 1년 미만을 계약기간으로 하는 축탁직으로 입사하면서 급여외에 성과급을 지급받되, 성과급은 개인의 실적에 따라 그 지급 여부 및 액수가 결정되도록 합의하였음. 또한 단체협약의 적용을 받는 다른 직원들과는 달리 분기 중 퇴직시에는 해당 퇴직일이 속한 분기의 성과급은 지급하지 않기로 하였는데, 이러한 약정이 임금의 사전포기 등에 해당하는지 여부가 문제됨.

【판결요지】

본 건 영업직원에게 지급하는 성과급은 개인의 실적에 따라 그 지

급 여부 및 액수가 결정되는 것인데, 이처럼 개인별 실적에 따라 결정되는 성과급은 지급조건과 지급시기가 단체협약 등에 정하여져 있다고 하더라도 지급조건의 충족 여부는 근로자 개인의 실적에 따라 달라지는 것으로서, 근로제공 자체의 대상이라고 볼 수는 없으므로 임금에 해당되지 아니함.

또한 위 성과급이 성질상 임금에 해당되는 것으로 볼 수 없는 이상, 원고들과 피고 회사 사이의 근로계약에서 퇴직일이 속한 분기의 성과급을 포기하기로 한 약정 역시 임금의 사전포기에 해당된다고 볼 수도 없음. 한편 이러한 성과급은 지급일이 규정되어 있는 경우 그 지급일에 구체적인 청구권을 취득하는 것이므로, ‘성과급을 그 지급일에 재직하고 있는 자에 한하여 지급한다’ 등의 조건이 규정되어 있는 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 위 지급일은 성과급을 지급할 사유가 발생한 날이 아니라 단체협약 등에 규정된 성과급의 현실적 지급일을 의미하는 것임.

【1-6】 학교법인 인제학원 사건

— <대판 1989. 07. 11. 88다카21296> —

근로소득세의 원천징수는 그 자체만으로 임금으로 단정할 수는 없고 단지 임금성을 판단하는 자료가 될 수는 있음.

【사건개요】

원고들은 인턴 또는 레지던트로서 인턴의 경우 24시간 병원에 대기하고 레지던트의 경우에는 일정한 시간에 출퇴근하면서, 매월 정기적으로 본봉, 야간수당, 월차수당 등의 금품을 지급받으면서 이에 대한 갑종근로소득세를 납부하여 왔는데, 위 금품이 임금의 성격을

가지는지 여부가 문제됨.

【판결요지】

근로자에게 지급되는 금품에 대하여 갑종근로소득세가 원천징수된다고 하여 반드시 이를 임금이라 단정할 수는 없으나, 부수적으로 급여소득세 등의 원천징수 유무는 그 급여의 임금성 여부를 판단하는 하나의 자료가 될 수는 있다 할 것임.

【1-7】 금강제화사건

— <대판 2003. 2. 11. 2002재다388> —

해마다 미리 지급기준과 지급비율을 정하고 그에 따라 지급하는 포상금은 평균임금에 포함됨.

【사건개요】

회사는 상품권을 판매한 직원에게 일정한 비율의 포상금을 연 1~2회 지급하여 왔는데 다만 그 지급시기는 일정하지 아니하고 포상금의 액수도 회사가 필요에 따라 일방적으로 결정하는 비율에 따라 결정하였음. 또한 단체협약이나 취업규칙에는 위 포상금에 대하여는 규정된 내용이 없어 지금까지 평균임금의 산정범위에 포함시키지 아니하여 왔음.

【판결요지】

원심은 포상금이 임금에 해당하려면 이를 정기적·계속적으로 지급하여야 할 뿐만 아니라 그 지급액이 일정하거나 적어도 일정한 기준에 의하여 미리 예정되어 있어야 할 것인데, 위 포상금은 회사가 그

지급시기와 지급금액을 정하는 비율을 필요할 때마다 일방적으로 설정하여 지급한 것이므로, 회사의 호의에 의하여 은혜적으로 지급되는 것이라고 판단하였음.

그러나 사용자에게 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없다는 것을 의미하는 것이고, 그 지급의무의 근거는 단체협약이나 취업규칙에 의한 것이든 방침이나 관행에 따라 계속적으로 이루어져 노사간에 그 지급이 당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 경우처럼 노동관행에 의한 것이든 무방함.

본건의 경우 상품권판매는 회사가 역점을 두는 사업이므로 직원들이 상품권판매를 위하여 하는 영업활동은 결국 근로의 일부라고 볼 수 있어 포상금은 근로의 대가로 지급되는 것이라고 보아야 하고, 포상금 지급이 해마다 그 지급시기는 다르나 매년 한두 차례 시행되는 것이 관례화되어 있음을 알 수 있으므로 이를 우발적·일시적 급여라고 할 수는 없음. 즉 회사가 해마다 미리 지급기준과 비율을 정하고 그에 따라 계산된 포상금을 지급하는 것인 이상 직원들이 그 요건에 맞는 실적을 달성하였다면 회사로서도 그 실적에 따른 포상금의 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적인 급부로 볼 수는 없음.

【1-8】 삼척탄좌개발 사건

〈대판 1994. 5. 24. 93다4649〉

지급대상이나 지급조건은 물론 회사의 지급의무가 규정되어 있지 않은 이상 임금에 해당하지 않는다는 사례

【사건개요】

회사가 1981년부터 1991년까지 증산축하금, 생산성향상축하금, 노

사신퇴구축격려금, 노사신뢰회복격려금, 가동독려금 등 명목의 금품을 매년말 회사의 사정에 따라 지급하여 왔음. 그러나 단체협약이나 취업규칙 등에 그 지급대상이나 기준 및 지급명목이 정하여진 것은 아닌데 이 경우 위 금품의 임금성이 문제됨.

【판결요지】

위 각 금품의 지급동기나 경위, 그 지급사유가 미리 확정되지 아니하고 그 지급대상과 지급금액을 포함한 지급조건을 피고 회사가 임의적으로 정한 점, 그 지급실태 등에 비추어 위 축하금, 격려금 등의 금품은 회사가 관례에 따라 근로자에게 지급할 의무가 있는 임금이라거나 노사합의에 의하여 그 지급의무가 발생한 임금이라고 할 수는 없고, 단지 매년 말 사정에 따라 명목을 달리하여 은혜적·임시적으로 지급되어 온 것이므로 이를 퇴직금산정의 기초가 되는 평균임금의 범위에 포함시킬 수는 없음.

II. 평균임금과 통상임금 관련 판례

1. 임금지급의 형태

(1) 시간급제와 월급제

【II-1】 엠코에이앤디이нк 사건

— <대판 1994. 05. 24. 93다32514> —
근로자별로 각 시간급 임금을 책정하여 그 임금에 근로자들이 매월 실제 근로한 시간수를 곱한 금액을 월급으로 지급하여 왔다면, 이러한 임금형태는 기본적으로 시간급에 속하는 것이지 월급제라고 할 수는 없음.

【사건개요】

월요일부터 금요일까지 매일 8시간씩 주 40시간을 근무하여 왔는데, 회사는 근로자별로 각 시간급 임금을 책정하여 그 임금에 근로자들이 매월 실제 근로한 시간 수를 곱한 금액을 월급으로 지급하여 온 경우, 이러한 임금지급방식이 월급제인지의 여부

【판결요지】

월급이라 함은 임금이 월단위로 결정되어 월의 근로일수나 근로시간의 많고 적음에 관계없이 일정한 임금이 지급되는 임금형태를 뜻하므로, 회사가 매월 실제 근로한 시간수를 곱한 금액을 월급으로 지급하여 왔고 주휴일인 매주 일요일과 근로자들의 발의로 휴무일이 된 매주 토요일은 무급으로 실시하여 왔다면, 위 임금형태는 기본적

으로 시간급에 속하는 것이지 월급제라고 할 수 없음.

또한 시간외 근로수당 등을 별도로 지급하고 있고, 위와 같이 정한 시간급 임금을 기준으로 시간외 근로수당 등을 산정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 위 시간급 임금이 주휴수당 등 제 수당이 포함된 이른바 포괄임금제의 임금체계에 의한 임금이라고 볼 수도 없음.

【II-2】 부산철도청 사건

— <대판 1987. 06. 09. 85다카2473> —

매일 사역보고를 하고 그 보수를 필요에 따라 부정기적으로 합산하여 지급받아 온 경우, 이러한 임금지급 방식은 일당제에 해당함.

【사건개요】

마산역의 일용잡급직 청소부로 채용되어 근무하면서 매일 사역보고를 하고 그 보수를 필요에 따라 부정기적으로 예컨대 22일분, 8일분, 6일분, 7일분, 12일분, 5일분 등으로 합산하여 지급받으면서 그때마다 영수증을 작성교부하는 방식으로 지급되는 임금형태가 일당제에 해당하는지 여부

【판결요지】

대체로 일당이라고 할 때에는 통상임금에 모든 수당을 가산하여 거기서 원천세를 공제한 실제의 수입을 가리키는 것이라고 보는 것이 상당한데, 본 건과 같은 임금은 일당으로 지급되어 왔음이 분명하고 따라서 그 일당에는 근로에 대한 통상임금 외의 휴일근무수당, 휴가수당 등 모든수당도 포함된 것으로 보아야 함. 그렇다면 원심이 위 일당을 근로에 대한 통상임금만으로 보고 회사에 판시 여러 가지 수

당의 지급을 명하고 이것들을 기초로 하여 평균임금을 산출하여 퇴직금을 산정한 것은 일당에 관한 법리를 오해한 것임.

(2) 기본급의 산정방법

【II-3】 군포교통 사건

— <대판 2002. 7. 23. 2000다29370> —

근로시간이 단축되었다고 하여 그 단축된 근로시간에 알맞는 만큼 시급이 당연히 인상된다고 볼 수는 없음.

【사건개요】

근로기준법의 개정으로 근로시간이 단축된 경우 이미 정하여진 시급(時給)이 단축된 시간만큼 인상되는지 여부

【판결요지】

월 기본급은 단체협약과 임금협정에 따라 정하여진 시급(時給)에 월 소정 근로시간수를 곱하는 방법으로 산정되어야 하므로, 근로기준법의 개정으로 근로시간이 단축되었다고 하여 그 단축된 근로시간에 알맞는 만큼 시급이 당연히 인상된다고 볼 수는 없음.

(3) 포괄임금제

【II-4】삼원정공 사건

〈대판 1998. 03. 24. 96다24699〉

주휴수당이나 연월차휴가수당을 일당임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 소위 포괄임금계약은 유효하나, 퇴직금이란 명목으로 일정한 금품을 포함시켜 지급할 수는 없음.

【사건개요】

포괄임금계약을 체결하면서 퇴직금 항목을 포함시킨 경우라면, 향후 퇴직시 퇴직금을 지급할 의무가 없는지 여부

【판결요지】

제수당을 합한 금액을 월 급여액이나 일당임금으로 정하거나 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금지급계약을 체결한 경우 그것이 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정된다면 이를 무효라고 할 수는 없음. 따라서 당사자 사이에 미리 소정기간의 근로를 전제로 하여 주휴수당이나 연월차휴가수당을 일당임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것이 불가능한 것이 아니며, 포괄임금제란 각종 수당의 지급 방법에 관한 것으로서 연월차휴가권의 행사 여부와는 관계가 없으므로 포괄임금제가 근로자의 연월차휴가권을 박탈하는 것이라고 할 수도 없음.

다만, 퇴직금이란 퇴직이라는 근로관계의 종료를 요건으로 하여 비로소 발생하는 것으로 근로계약이 존속하는 한 퇴직금 지급의무는 발생할 여지가 없는 것이므로, 매일 지급받는 일당임금 속에 퇴직금

이란 명목으로 일정한 금품을 지급하였다고 하여도 그것은 퇴직금 지급으로서의 효력이 없음.

2. 평균임금

(1) 평균임금의 개념 및 특성

【II-5】 대한석탄공사 사건

— <대판 1990.12. 07. 90다카19647> —
계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면, 그 명칭 여하를 불문하고 모두 평균임금의 범위에 포함됨.

【사건개요】

회사는 전표나 식권을 발행하여 그 가액상당의 식품이나 식사를 구판장 또는 식당을 통하여 수령하도록 하였고, 배우자(1만 5천원) 및 자녀(7천원)의 가족수당을 지급하였으며, 또한 매월 16일 이상 출근자에 한하여 연료보조비로서 연탄을 현물로 지급(근무지에 따라 현금)하여 왔음. 이후 위 식권, 가족수당, 연료보조비 등의 평균임금 해당여부가 문제됨.

【판결요지】

평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에는 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의

하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함되는 것임. 따라서 회사가 전직원을 대상으로 일정 기준에 의하여 매월 또는 매년 정기적·계속적으로 식대보조비(현물지급), 연료보조비(현물 또는 현금), 가족수당, 체력단련비, 기술수당, 광산근무수당(벽지수당), 입궐수당, 생산독려수당 등을 모두 지급하여 왔다면 이는 그 명칭이나 일부 현물지급 여부에 관계없이 근로의 대가로 지급하여 온 금품으로서 평균임금의 산정에 있어 포함되는 임금으로 봄이 상당함.

【II-6】 프랑스생명보험 사건

— <대판 1999. 11. 12. 98다49357> —

평균임금이 특별한 사유로 인하여 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많을 경우에는 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 반영하는 방법으로 평균임금을 산정해야 함.

【사건개요】

근로자가 구속되어 3개월 휴직하였다가 퇴직함으로써 퇴직 전 3개월간의 임금이 현저히 적은 경우의 평균임금 산정 방법

【판결요지】

평균임금을 그 산정의 기초로 하는 퇴직금 제도는 근로자의 통상의 생활을 종전과 같이 보장하려는 데 그 취지가 있으므로, 퇴직금 산정의 기초인 평균임금이 특별한 사유로 인하여 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많을 경우에는 구 근로기준법시행령 제5조에 의하여 노동부장관이 정하는 바에 따라 평균임금을 산정하여야 할 것인데, 아직까지 그 기준 등을 정한 바가 없으므로, 평균임금의 기본원리와

퇴직금 제도의 취지에 비추어 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 반영하는 방법으로 평균임금을 산정하여야 함.

따라서 근로자가 구속되어 3개월 이상 휴직하였다가 퇴직함으로써 퇴직 전 3개월간 지급된 임금을 기초로 산정한 평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적은 경우, 휴직 전 3개월간의 임금을 기준으로 평균임금을 산정해야 함.

【II-7】 영풍기계 사건

〈대판 1991. 04. 26. 90누2772〉

평균임금을 산정할 수 없는 경우에는 근로자의 통상의 생활 임금을 사실대로 산정할 수 있는 방법에 의해야 함

【사건개요】

계약금액을 금 210만원으로 정하고 공사내용을 케이블 포설공사로 하는 이른바 “품떼기계약”을 체결한 경우, 이와 같이 사실상 평균임금을 산정할 수 없는 경우의 계산 방법

【판결요지】

소위 “품떼기계약”에 따른 작업인부의 경우와 같이 근로기준법 및 같은법 시행령의 규정에 의하여 평균임금을 산정할 수 없을 경우에는 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정할 수 있는 방법에 의하되 그와 같은 방법이 없을 때에는 당해 근로자가 근로하고 있는 지역을 중심으로 한 일대에 있어서 동종의 작업에 종사하고 있는 상용근로자의 평균임금의 액을 표준으로 삼아야 함.

(2) 평균임금의 판단기준과 산정방법

【II-8】 한국의류시험연구원사건

— <대판 2002. 6. 11. 2001다16722> —

어떤 급여가 평균임금에 포함되는지 여부는 규정들의 객관적 해석에 의하여 가려지는 것이고, 그 해석에 있어서는 당해 사업장의 지급관행 및 위 규정들의 개정경위와 그 내용 등 여러 사정을 종합적으로 살펴서 판단해야 함.

【사건개요】

2차례에 걸친 퇴직금규정의 개정을 통해 평균임금을 기본급, 제수당(매월 전직원에게 월정액으로 지급하는 수당 : 특수수당, 시간외수당, 휴일수당, 월차수당, 연차수당) 및 상여금을 합산한 금액으로 정하고 있는 경우, 각종 수당들이 위 제수당의 범위에 포함되는지에 관한 해석 여부가 문제됨.

【판결요지】

급여규정에서 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금을 정하고 있는 경우 어떤 급여가 거기에 포함되는지 여부는 위 규정들의 객관적 해석에 의하여 가려지는 것이고, 그 해석에 있어서는 위 규정들에 근거한 당해 사업장의 지급관행 및 위 규정들의 개정경위와 그 내용 등 여러 사정을 종합적으로 살펴 그 뜻을 헤아려 보아야 할 것임.

따라서 위 급여규정상의 제수당의 범위는 매월 전직원에게 월정액으로 지급하는 수당 및 시간외수당, 휴일수당, 월차수당, 연차수당으로 해석함이 상당하므로, 임금협정 등에 의해 매월 전직원들에게 월정액으로 지급된 장기근속수당, 가계보조금 및 출퇴근보조금은 퇴직

금 산정시의 기준급여에 포함된다고 보아야 함.

【II-9】 한양교통 사건

〈대판 1995. 02. 28. 94다8631〉

의도적으로 평균임금을 높이기 위한 행위를 한 경우에는 이러한 기간을 제외한 그 직전 3개월 간의 임금을 기준으로 하여 산정해야 함.

【사건개요】

퇴직전 3개월동안 평소에 비하여 월등히 많은 운송수입금을 회사에 입금하여 그 결과 퇴직전 3개월 동안의 월 임금이 그 이전 5개월간의 월 평균임금에 비하여 약 73%가량 증가한 경우의 평균임금 산정 방법

【판결요지】

퇴직금에 관한 규정의 취지는 근로자의 생활을 보장하는데 있으므로, 그 산정의 기준으로서의 평균임금은 원칙적으로 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정하는 것을 그 기본원리로 하여야 할 것이고, 이는 의도적으로 평균임금을 높이기 위한 행위를 하지 않았더라면 산정될 수 있었던 평균임금 상당액이라고 할 수 있을 것임. 따라서 이러한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 위 평균임금의 산정기준에서 제외하여야 할 기간을 뺀 그 직전 3개월 간의 임금을 기준으로 하여 산정하여야 할 것임.

【II-10】 한국도로공사 사건

〈대판 1999. 05. 12. 97다5015〉

월(月)의 중도에 퇴직시 당해 월의 급여 전부를 지급받는 경우라도, 퇴직월의 급여 전부를 3개월 동안의 임금총액에 포함시킬 수는 없음.

【사건개요】

취업규칙에서 월의 도중에 퇴직한 때에는 당월 보수 전액을 지급한다고 규정된 경우, 원고가 5. 11.자로 퇴직하였는데 원고의 퇴직금 계산시 위 5월분 급여액 전부를 퇴직한 날 이전 3개월간(2.12 ~ 5.11)에 지급된 임금의 총액에 포함시킬 수 있는지 여부

【판결요지】

평균임금의 기본원리 등에 비추어 보면 월의 중도에 퇴직하더라도 당해 월의 보수 전액을 지급한다는 규정은 퇴직하는 근로자에 대한 임금 계산에 있어서의 정책적·은혜적 배려가 포함된 취지의 규정으로 보아야 할 것이지, 퇴직하는 근로자에게 실제 근무일수와 무관하게 퇴직 당해 월의 임금을 인상하여 전액 지급한다는 취지는 아니라고 할 것임.

따라서 위와 같은 경우 퇴직일이 언제이든 당해 월의 보수 전액을 퇴직 직전일로부터 최종 3개월간에 지급된 급여액에 산입하여 평균 임금을 산정하고 이를 기초로 퇴직금을 산출하여야 한다면, 동일한 조건에서 근무한 근로자들이 같은 달에 퇴직하더라도 단지 그 퇴직 일자가 다르다는 사정만으로 그 퇴직금에 심한 차이가 생기는 불균형이 나타나고, 더군다나 퇴직월에 이르러 빨리 퇴직할수록 즉 퇴직 월의 근무일수가 짧을수록 많은 퇴직금을 지급받을 수 있다는 기이

한 현상까지 일어나는 바, 5월분 급여 전부를 3개월 동안의 임금총액에 포함시킨 원심의 판단은 부당함.

(3) 평균임금 배제의 특약

【II-11】 한일시멘트 사건

— <대판 2001. 10. 23. 2001다53950> —
노사간에 특별생산격려금을 퇴직금 산정에서 제외하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 본 사례

【사건개요】

1989년 노동쟁의의 조정 결과 1회에 한하여 전년도 경영성과를 감안한 특별상여금을 지급하기로 약정하였으나, 이후 경영실적의 변동이나 근로자들의 업무성과와 관계없이 근로자들에게 계속적·일률적으로 기본급의 250%의 특별생산격려금이 10년에 걸쳐 지급되어 왔음. 이후 노조는 매년 특별생산격려금을 기본급여에 포함시킬 것을 요구하였으나 이에 대한 합의가 이루어지지 않아, 지금까지 이를 평균임금에 산입하지 아니한 채 퇴직금을 지급하여 왔음.

【판결요지】

특별상여금으로서 1988년도에 한하기로 약정하였다고 하더라도 이후 피고회사의 경영실적의 변동이나 근로자들의 업무성과와 관계없이 IMF로 인한 경제위기가 오기 전까지 근로자들에게 정기적·계속적·일률적으로 기본급의 250%에 해당하는 특별생산격려금이 지급되어 왔다면 이는 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그

지급의무가 지워져 있는 것으로서 평균임금산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 봄이 상당하다고 할 것임.

그러나 이와 같이 특별생산격려금을 평균임금에 산입될 임금으로 볼 수 있다 하더라도, 위와 같은 사정들을 감안하면 노사간에 특별생산격려금을 퇴직금산정에서 제외하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 보는 것이 타당함.

【II-12】 대한석탄공사 사건

〈대판 1991. 01. 15. 90다6170〉

식대보조대 등을 복리후생적 급여로 보아 이를 임금에서 제외하기로 노사가 합의하였고, 내부규정에 의해 산출된 퇴직금액이 누진율을 채택한 결과 근로기준법이 보장하는 하한선을 상회한다면 이러한 배제합의는 정당함.

【사건개요】

식대보조비 등은 임금에서 제외하고 복리후생비로 보기로 노사가 합의한 경우, 이러한 합의가 법상의 임금지급원칙 등에 비추어 유효한지 여부

【판결요지】

회사는 체력단련비, 입강수당 등은 전직원을 대상으로 객관적이고도 일정한 지급기준에 따라 매월 또는 매년 정기적·계속적으로 지급해 온 점에 비추어 이를 평균임금의 범위에 포함시켜 왔음.

반면 식대보조대, 가족수당, 연료보조비는 복리후생적인 급여로 보아 이를 임금에서 제외하기로 노사간에 합의하였는데, 이에 따라 산

출된 퇴직금액이 누진적인 지급율을 채택한 결과 근로기준법에서 보장하는 하한선을 상회하므로 이를 평균임금의 산정에서 제외한다고 판단한 것은 타당함.

【II-13】 서울시 도봉구 사건

— <대판 2003. 06. 13. 2003다1212> —

단지 노사협의회 보고서에서 가족수당을 평균임금 대상에서 제외한다고 기재한 사실만으로 이를 묵시적인 합의가 있는 경우로 볼 수는 없음.

【사건개요】

1993년부터 지급되기 시작한 교통보조비를 평균임금에 포함하기로 노사협의회에서 결의하고, 노동조합이 조합원들에게 위 노사협의회 결의 내용을 보고하면서 그 보고서에 “평균임금 대상제외(2종) : 가족수당, 자녀학비보조수당”이라고 기재하였음. 이러한 사정들을 근거로 회사는 가족수당을 평균임금에 포함하지 않기로 하는 명시적 또는 묵시적 합의가 있었다고 주장함.

【판결요지】

위 노조의 보고서 내용은 당시까지 회사가 퇴직금을 계산함에 있어 가족수당을 평균임금에 포함해오지 않은 관행을 확인한 것에 불과한 것이지, 이를 묵시적으로 가족수당을 평균임금의 범위에서 제외하기로 합의한 경우라고 보기는 어려움.

따라서 가족수당을 평균임금 산정의 범위에서 제외하기로 하는 당사자간의 합의가 없고, 가족수당이 일정한 요건에 해당하는 근로자

에게 일률적으로 지급되어 왔다면, 이는 임의적·은혜적인 급여가 아니라 근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것으로서 임금에 해당함.

3. 통상임금

(1) 통상임금의 개념 및 특성

【II-14】 대한석탄공사 사건

<대판 1994. 05. 24, 93다31979>

일률적 지급이란 "일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자에게" 지급되는 것도 포함된다고 해석되고, 여기서의 일정한 조건이란 "고정적이고 평균적인 임금"을 산출하려는 통상임금의 개념상 고정적인 조건이어야 함.

【사건개요】

회사는 지하 600m 이하 심부작업장 근무자에게는 1일 소정의 특수직무수당을 각 지급하고 왔는데, 원심은 위 수당이 근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급된 일급임금이라고 봄이 상당하므로 통상임금에 포함된다고 판시하였음.

【판결요지】

통상임금이라 함은 정기적·일률적으로 소정 근로의 양 또는 질에 대하여 지급하기로 된 임금으로서 실제 근무일이나 실제 수행한 임금에 구매됨이 없이 고정적이고 평균적으로 지급되는 일반 임금인바, 일률적으로 지급되는 것이라 함은 "모든 근로자에게" 지급되는

것 뿐 아니라 "일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자에게" 지급되는 것도 포함된다고 해석되지만, 여기서 말하는 일정한 조건이란 "고정적이고 평균적인 임금"을 산출하려는 통상임금의 개념에 비추어 볼 때, 고정적인 조건이어야 한다고 할 것임.

따라서 원심이 인정한 사실만으로는 원고들이 고정적으로 생산계 반장직 근무자이고 지하 600m 이하의 심부작업장에서만 근무한 것인지 여부 등을 알 수 없어, 위 수당이 정기적으로 지급된 것이기는 하나 일률적으로 지급한 것이라고 단정할 수는 없음.

【II-15】 대한석탄공사사건

〈대판 1993. 05. 27, 92다20316〉

각종수당을 통상임금에서 제외하기로 하는 당사자간의 합의는 효력이 없음

【사건개요】

회사는 출근자에 한하여 식사를 현물로 제공하되 식사를 제공받지 않은 자는 동액 상당의 구판장이용 쿠폰을 지급하여 왔는데, 이후 회사는 식대보조비가 복리후생비이고 근로의 대가가 아니라는 이유로 통상 및 평균임금을 산정함에 있어 이를 제외하기로 노조와 약정하였음.

【판결요지】

통상임금이란 실제 근무일이나 실제 수령한 임금에 구매됨이 없이 고정적이고 평균적으로 지급되는 일반임금인데, 노사간의 합의에 따라 성질상 통상임금에 산입되어야 할 각종 수당(위 식대보조비)을

통상임금에서 제외하기로 하는 합의의 효력을 인정한다면 위 각 조항이 시간외, 야간 및 휴일근로에 대하여 가산수당을 지급하도록 규정한 취지는 몰각될 것임. 따라서 성질상 근로기준법 소정의 통상임금에 산입될 수당을 통상임금에서 제외하기로 하는 노사간 합의는 근로기준법이 정한 기준에 달하지 못하는 근로조건을 정한 계약으로서 무효임.

(2) 통상임금의 판단기준과 산정방법

【II-16】 정보산업사건

<대판 1994. 10. 28. 94다26615>

배우자 등 동거가족이 있는 근로자들에게만 지급된 가족수당은 근로의 양이나 질에 무관하게 지급되는 것으로서 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

회사는 배우자, 자녀 등이 있는 근로자에게는 가족수당을 지급하여 왔고, 또한 3년 이상 근속한 근로자에게만 근속한 기간에 따라 근속수당을 지급하여 왔음. 위 수당이 통상임금에 해당하는지의 여부

【판결요지】

근로기준법상의 통상임금은 근로의 양 및 질에 관계되는 근로의 대가로서 실제 근무일수나 수령액에 구애됨이 없이 정기적·일률적으로 1임금산정기간에 지급하기로 정하여진 고정급임금을 의미하므로, 단순히 은혜적·부정기적으로 지급되는 것이거나 근로의 양 및 질과는

무관한 요인에 따라 근로자의 일부에 대하여 지급되는 것은 통상임금의 산정에서 제외되어야 할 것임.

따라서 회사가 지급하는 가족수당은 배우자, 자녀, 동거하는 부모가 있는 근로자에게만 지급되고 있는 것으로 근로의 양이나 질에 무관하게 지급되는 것이고, 근속수당은 3년 이상 근속한 근로자에게만 근속한 기간에 따라 정하여 놓은 금액을 지급하는 것으로 이는 장기 근속자를 우대하기 위한 은혜적 성격의 수당으로서 근로의 질과는 관계가 없이 지급되는 것이라고 할 것이므로, 위 가족수당 및 근속수당은 통상임금의 범위에 포함시킬 수 없음.

【II-17】 대한석탄공사사건

〈대판 1993. 05. 27, 92다20316〉

통상임금의 범위에서 배제하기로 하는 당사자간의 약정은 효력이 없음.

【사건개요】

회사는 출근자에 한하여 식사를 현물로 제공하되, 식사를 제공받지 아니한 근로자에게는 동액 상당의 구판장 이용 쿠폰을 지급하여 왔음. 또한 노조와 위 식대보조비는 복리후생비용으로서 통상임금과 평균임금에 포함시키지 않기로 약정함.

【판결요지】

위 식대보조비는 그 지급조건 및 내용 등에 비추어 근로의 대가로 정기적, 일률적으로 지급된 것으로서 통상임금에 포함됨. 반면 피고 회사가 1982. 식대보조비를 인상하면서 위 식대보조비는 작업조건 등에 비추어 정상 이상으로 소모되는 영양손실을 보전하여 주기 위

한 복리후생비이고 근로의 대가가 아니라는 이유로 통상 및 평균임금을 산정함에 있어 이를 제외하기로 약정한 사실은 인정되나, 이와 같이 근로자가 소정근로 또는 총근로의 대가로서 수령하는 금원 상당 중 당연히 통상임금에 포함되어야 할 금원 상당의 일부를 제외하기로 하는 약정은 근로기준법 제20조의 규정에 위반되는 것으로 무효임.

【II-18】 기아자동차 사건

— <대판 2003. 04. 22. 2003다10650> —

부양가족이 있는 경우에만 지급되는 가족수당이나 실제 근무자에 한해 현물로 지급된 중식대는 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

부양가족이 있는 경우에는 4인을 초과하지 않는 범위 내에서 부양가족 1인당 금 10,000원씩의 가족수당을 지급하며, 중식대는 상근자에 한하여 현물로 지급함을 원칙으로 하되 현물지급이 불가능한 지역에 근무하는 자에 대하여는 현금으로 지급하도록 규정되어 있는 경우, 위 수당들이 통상임금에 해당하는지 여부

【판결요지】

어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속하여야 하므로, 정기적·일률적으로 지급되는 것이 아니거나 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 것과 같이 고정적인 임금이 아닌 것은 통상임금에 해당하

지 아니함.

따라서 본 건 가족수당은 부양가족이 있는 근로자에게만 지급되었던 것이고, 중식대는 상근자에 한하여만 현물로 지급되며 현물을 제공받지 않은 근로자에 대하여 그에 상당하는 금품이 제공되었음을 인정할 수 없다면 가족수당 및 중식대 모두 통상임금에 해당하지 아니함.

【II-19】 서울대교구 사건

— <대판 1992. 07. 14. 91다 5501> —

미혼자 등에게도 일률적으로 지급되어 온 가족수당은 통상임금에 해당함.

【사건개요】

가족수당을 지급하면서 미혼자 등 부양가족이 없는 경우에도 일률적으로 부양가족이 있는 근로자가 지급받는 가족수당의 절반을 지급한 경우 통상임금 해당 여부

【판결요지】

미혼자 등 가족이 없는 근로자에게도 일률적으로 부양가족이 있는 근로자가 지급받는 가족수당의 절반을 지급한 경우 이는 근로의 질이나 양에 대하여 지급되는 기본급에 준하는 수당으로서 고정적, 평균적으로 매월 일률적으로 지급되는 임금이라 할 것이므로 통상임금의 범위에 속함.

【II-20】 인천중구의료보험조합사건

<대판 1996. 02. 09. 94다19501>

1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 것이라도 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 것이면 통상임금에 포함됨.

【사건개요】

회사는 매년 1회 일정 시기에 전직원에게 체력단련비 및 월동보조비를 지급하여 왔고, 또한 일정 기간 실제로 근무한 근로자에게 연 4회 상여금을 지급하여 온 경우 위 금품의 통상임금 해당 여부

【판결요지】

근로자에 대한 임금이 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 것이라도 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 것이면 통상임금에 포함될 수 있는 것임.

다만 근로기준법이 평균임금의 최저한을 보장하고 시간외 근로수당·야간근로수당 등을 산정하는 기준이 되는 통상임금을 인정하는 입법취지와 통상임금의 기능 및 필요성에 비추어 볼 때 어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속하여야 하므로 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 임금은 고정적인 임금이라 할 수 없어 통상임금에 해당하지 않음.

따라서 매년 1회씩 지급되는 본 건 체력단련비는 통상임금에 해당한다고 할 것이나, 실제의 근무성적에 따라 지급액이 좌우되게 되어 그것이 고정적인 임금이라고 할 수 없는 상여금은 통상임금에 해당하지 아니함.

【II-21】 현대정공 사건

<대판 1998. 04. 24. 97다28421>

토요일 오전 4시간을 근무하면 오후 4시간은 유급으로 인정하는 경우, 이러한 오후 4시간분의 임금은 토요일 오전의 근무 여부에 따라 그 지급 여부가 달라지는 것으로서 고정적인 임금이라고 볼 수 없어 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

1989년 근로기준법이 개정되어 근로시간이 종전의 주 48시간에서 주 44시간으로 감축되자, 단체협약을 체결하면서 임금감소분을 보전해 주기 위하여 1주일에 6일을 근무하되 주당 근로시간을 44시간으로 하고 토요일 오전 4시간을 근무하면 오후 4시간은 유급으로 하기로 한 경우, 이러한 토요일 오후 4시간분의 임금이 통상임금에 해당하는지 여부

【판결요지】

통상임금에 해당하려면 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속하여야 하므로 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 임금은 고정적인 임금이라 할 수 없어 통상임금에 해당하지 아니함.

근로자에 대한 임금을 월급으로 지급할 경우 그 월급에는 유급휴일에 대한 임금도 포함된다고 할 것이고, 그와 같은 유급휴일에 대한 임금은 원래 소정 근로일수를 개근한 근로자에 대하여만 지급되는 것으로서 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금이라고 할 수 없어 통상 임금에는 해당되지 않는다고 할 것이어서 통상임금을 산정함에 있어서는 매월 지급받는 월 기본급과 고정수당을 합산한 월

급에서 유급휴일에 대한 임금을 공제하여야 함.

따라서 본 건의 경우 토요일 오후 4시간분 임금은 토요일 오전의 근무 여부에 따라 그 지급 여부가 달라지는 것으로서 고정적인 임금이라고 볼 수 없어 통상임금에 해당하지 않으므로, 월급제 사원의 통상임금을 산정함에 있어서는 이를 다시 공제해야 할 것임.

【II-22】 철도차량정비창 사건

— <대판 1992. 02. 11. 91다12202> —

동절기의 근로시간 1시간 단축은 에너지 절약과 계절적 요인을 고려하여 은혜적으로 부여한 것이지 동절기에 근로자들의 시간급 통상임금을 인상하려는 취지는 아님.

【사건개요】

취업규칙은 11월부터 다음 해 2월까지의 근무시간을 9시부터 17시까지로 규정하고 있는데, 이와 같이 동절기의 1일 소정근로시간은 휴게시간을 제외하면 7시간이므로 시간급의 산정도 7시간을 기준으로 해야하는지의 다툼이 발생함.

【판결요지】

시간급산정과 관련하여 취업규칙이 "시간급의 단위는 일급액의 8분의 1로 하며 산출액의 원미만은 버린다"라고 규정하고 있다면, 이는 1일 기본실동시간 즉 1일 소정근로시간을 8시간으로 정하고 있음을 전제로 하고 있는 것임. 한편 이러한 동절기의 근로시간 1시간 단축은 에너지 절약과 계절적 요인을 고려하여 은혜적으로 부여한 것이지 동절기에 근로자들의 시간급 통상임금을 인상하려는 취지는 아니

므로, 동절기에도 1일 소정근로시간수는 8시간으로 봄이 타당함.

Ⅲ. 퇴직금 관련 판례

1. 퇴직금의 산정방법

(1) 계속근로년수의 개념

【Ⅲ-1】 대형기선저인망000협동조합 사건

— <대판 2003. 07. 25. 2001다12669> —
평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많다고 볼 수 없다면 대기발령기간도 퇴직금산정기간에 포함됨.

【사건개요】

근로기준법 시행령이 평균임금 산정의 예외기간을 규정하면서 대기발령기간은 명시하지 않고 있는데, 원고에 대한 대기발령기간 중 지급된 급여가 평균임금에 포함되는지 여부가 문제됨.

【판결요지】

평균임금 산정의 예외를 규정한 구 근로기준법시행령 제2조 제1항은 제한적인 열거규정이므로, ‘대기발령 기간’은 평균임금 산정의 기초에서 제외할 수 없음.

다만, 대기발령 중의 임금을 포함시킴으로써 평균임금이 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많을 경우에는 특수하고 우연한 사정에 의하여 통상의 방법으로 평균임금을 산정할 수 없는 경우로 보아, 구 근로기준법시행령 제5조를 적용하여 노동부장관이 정하는 바에 따라 평균임금을 산정하여야 할 것인데, 아직까지 그 기준 등을 정한 바

가 없으므로 퇴직금 제도의 취지에 비추어 통상의 생활임금을 사실대로 반영하는 방법으로 평균임금을 산정하여야 할 것임.

【Ⅲ-2】 농어촌진흥공사 사건

〈대판 1994. 04. 12. 92다20309〉

개인적인 범죄로 구속기소되어 직위해제된 기간을 퇴직금 산정기준에서 제외할 수는 없음.

【사건개요】

개인적인 형사범죄로 인해 직위해제된 기간을 평균임금 산정시의 기간에 포함시킬 수 있는지 여부

【판결요지】

개인적인 범죄로 구속기소되어 직위해제되었던 기간은 근로기준법 시행령 제2조 소정의 어느 기간에도 해당되지 않으므로 그 기간의 일수와 그 기간중에 지급받은 임금액은 근로기준법 제19조 제1항 본문에 따른 평균임금 산정기준에서 제외될 수 없음. 다만 그 기간과 임금을 포함시킴으로 인하여 평균임금 액수가 낮아져 평균임금이 통상임금을 하회하는 경우에는 같은법 제19조 제2항에 따라 통상임금을 평균임금으로 하여 퇴직금을 계산하여야 함.

【Ⅲ-3】 MBC예술훈단 사건

— <대판 1997. 12. 26. 97다17575> —

영업양도 등에 의한 경우 종전 근로계약상의 지위도 그대로 승계되는 것이므로 승계 후의 퇴직금 규정이 승계 전의 퇴직금 규정보다 근로자에게 불리하다면, 근로자들의 동의 없이는 승계 후의 퇴직금 규정을 적용할 수 없음.

【사건개요】

원고들이 회사의 관현악단 단원으로 근무하여 오던 중, 회사는 각종 공연 등을 목적으로 하는 자(子)회사를 설립하고 관현악단 등의 운영 업무를 자(子)회사에 이관하였는데, 새로운 회사의 퇴직금 규정이 종전의 회사에 비해 불리한 경우의 퇴직금 산정 방식이 문제됨.

【판결요지】

근로계약이 만료됨과 동시에 근로계약기간을 갱신하거나 동일한 조건의 근로계약을 반복하여 체결한 경우에는, 퇴직금 산정시 갱신 또는 반복한 계약기간을 모두 합산하여 계속근로연수를 계산하여야 함.

또한 유효한 전적이 이루어진 경우에 있어서는 이적하게 될 기업이 종전 기업과의 근로관계를 승계하는 것은 아님이 원칙이나, 당사자 사이에 승계의 특약이 있는 등의 경우에는 근로관계가 단절되지 않고 이적하게 될 기업이 당해 근로자의 종전 기업과의 근로관계를 승계한다고 보아야 할 것임.

따라서 영업양도 등에 의하여 근로관계가 포괄적으로 승계된 경우에는 종전 근로계약상의 지위도 그대로 승계되는 것이므로, 승계 후의 퇴직금 규정이 승계 전의 퇴직금 규정보다 근로자에게 불리하다면, 근로기준법 제95조 제1항 소정의 동의 없이는 승계 후의 퇴직금

규정을 적용할 수 없음.

【Ⅲ-4】한진해운 사건

<대판 1994. 03. 08. 93다1589>

합병 당시 퇴직금제도를 통일하는 조치가 없었다면, 설사 합병 이후 회사의 퇴직금제도가 유리한 경우라도 전체 근무기간에 대해 종전 회사의 퇴직금 규정을 적용해야 함.

【사건개요】

원고는 A회사에 입사한 후 A회사가 B회사에 합병되었는데, 퇴직금 산정에 있어 A회사는 단수제를 B회사는 누진제를 각 시행하고 있어서 이후 퇴직금산정 방법에 있어서 다툼이 발생함.

【판결요지】

원심은 B회사는 원고들의 A회사 근속기간에 대해 단수제에 따라 퇴직금을 계산하여 지급하여야 할 의무만을 승계한 것이므로, A회사의 근속기간에 대해서는 단수제를 B회사의 근속기간에 대해서는 누진제를 적용해야 한다고 판시하였음.

그러나 합병에 의하여 근로관계가 승계되는 경우에는 종전의 근로계약상의 지위가 포괄적으로 승계되는 것이므로, 합병후 근로자들의 근로내용을 단일화 하기로 조정하는 새로운 합의가 없는 한, 합병후 존속회사나 신설회사는 소멸회사에서의 경우와 같은 내용을 승계하는 것이라고 보아야 함.

따라서 합병 당시 B회사의 퇴직금제도로 통일하는 조치가 없었다면, 원고의 퇴직금은 A회사의 근무기간은 물론 B회사의 근무기간에

대해서도 원고가 A회사의 사원으로 보유하고 있었던 근로계약상의 내용에 따라 계산하여야 함. 즉 모든 기간을 단수제로 계산해야 함.

【Ⅲ-5】 대한염업 사건

— <대판 1990. 12. 26. 90다카24311> —

형식적인 퇴직일까지의 퇴직금을 지급받은 바 있다고 하더라도 실제로 퇴직한 것이 아닌 경우에는 근로관계가 계속된 것으로 보아야 하므로, 이후 실제로 퇴직한 당시의 평균임금에 따라 퇴직금을 계산하여야 함.

【사건개요】

1972. 5. 1. 누진율로 지급되던 퇴직금규정을 단수제로 변경하고, 원고들의 동의 및 형식적인 사직원 제출과 함께 그 시점까지의 퇴직금은 누진율을 적용하여 지급하였음. 이후 원고들이 실제로 퇴직할 시점에서 위 정산방식이 문제됨.

【판결요지】

근로관계의 계속 도중에 회사가 근로자들로부터 포기서와 사직원을 제출받고 근로자들이 각 입사한 때로부터 형식상 퇴직일까지의 퇴직금을 지급받은 바 있다고 하더라도, 실제로 퇴직한 것이 아닌 경우에는 근로관계가 계속된 것으로 보아야 하므로 이후 실제로 퇴직한 당시의 평균임금에 따라 퇴직금을 계산해야 함.

(2) 퇴직금액의 산정

【Ⅲ-6】 한국선크스전자 사건

— <대판 2002. 08. 23. 2001다41568> —

퇴직금청구권을 포기하거나 민사소송을 제기하지 않겠다는 사건의 부제소특약은 무효임.

【사건개요】

회사는 원고 등의 근로자들과 이미 발생한 퇴직금 부분을 포기하기로 하는 묵시적인 합의가 있었다고 주장하고 있는데, 이러한 합의가 유효한 것인지의 여부가 문제됨.

【판결요지】

퇴직금은 사용자가 일정기간을 계속하여 근로하고 퇴직하는 근로자에게 그 계속근로에 대한 대가로서 지급하는 후불적 임금의 성질을 띤 금품으로서 구체적인 퇴직금청구권은 계속근로가 끝나는 퇴직이라는 사실을 요건으로 하여 발생하는 것임. 따라서 최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효임.

【Ⅲ-7】 농어촌진흥공사 사건

— <대판 1994. 04. 12. 92다20309> —

형의 선고 등과 관련한 퇴직금 감액 규정을 사용자에게 대한 배신행위와 관련한 범죄로 제한적으로 해석할 수는 없음.

【사건개요】

보수규정에 금고 이상의 형을 받아 당연면직되거나 징계에 의하여 파면되는 경우 퇴직급여액을 감액한다고 규정되어 있으므로, 회사는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(도주차량) 및 도로교통법위반으로 금고 이상의 형을 선고받은 원고에 대해 퇴직금을 감액하였음.

【판결요지】

원심은 퇴직금 감액규정은 장기간에 걸친 근속의 공로를 무시하여도 될 정도의 사용자측에 대한 배신행위가 없는 한 허용될 수 없으므로, 위와 같은 사유는 사용자에게 배신행위가 아니므로 퇴직금 감액규정이 적용되지 않는다고 판단하였음.

그러나 적법히 제정된 보수규정이 퇴직금 감액을 규정하고 있고 위 규정을 원심과 같이 제한적으로 해석하여야 할 아무런 근거도 없는 이상, 근로자가 금고이상의 형을 선고받았다면 그 형을 받게 된 사유가 어떠한 것이었는지에 관계없이 그 퇴직금은 근로기준법 제28조 등 관계법규에 위반되지 않는 범위에서 감액하여 지급 가능함.

2. 상여금 및 법정수당의 평균임금 산입방법

(1) 상여금

【III-8】 대한항공 사건

— <대판 2002. 04. 12. 2001다41384> —

1월을 초과하는 기간을 단위로 지급되는 상여금은 원칙적으로 그 상여금 지급기간의 말일까지 지급하면 되는 것임.

【사건개요】

회사는 2개월에 한 번(짝수 달)씩 상여금을 지급하는데 1998. 4. 29.에 4월 상여금의 지급을 임금협약이 성립할 때까지 연기하였고, 이후 1998. 5. 7. 4월 상여금을 지급하지 않기로 하는 임금협약이 체결되었음. 그렇다면 위 1998. 5. 7. 임금협약은 이미 발생한 구체적인 상여금청구권을 포기하거나 지급유예한 것에 해당하는지 여부

【판결요지】

근로의 대상으로 지급하는 상여금 중 1월을 초과하는 기간에 의하여 산정되는 것은 반드시 일정한 기일을 정하여 지급하지 않아도 되는 것이어서 원칙적으로는 그 상여금 지급기간의 말일까지 지급하면 된다고 할 것이나, 다만 상여금을 일정한 기일에 지급하는 것이 노사관행으로 확립된 경우에는 그 관행에 따라 지급하여야 함.

따라서 2월의 기간을 두고 정기적으로 지급되는 것인 경우에는 일정한 기일에 지급할 필요는 없는 것이고, 특정일에 지급하는 관행이 있다고 보기 어렵다면 매 2개월마다 지급되는 상여금의 지급기일은 해당 월의 말일로 봄이 상당함.

그렇다면, 1998년 4월 상여금에 대한 청구권이 발생(4. 30.)하기 전인 1998. 4. 29.에 4월 상여금의 지급을 임금협약이 성립할 때까지 연기하기로 노사합의를 하였다면, 1998년 4월 상여금을 지급하지 않기로 하는 임금협약이 체결된 1998. 5. 7.까지는 4월분 상여금에 관한 구체적인 지급청구권이 발생하였다고 할 수 없으므로, 4월분 상여금을 지급하지 않기로 하는 1998 .5. 7.의 임금협약이 이미 발생한 구체적인 임금청구권을 포기한 것으로 볼 수는 없음.

【Ⅲ-9】 근로복지공단 사건

— <대판 2002. 10. 25. 2000두9717> —

상여금 명목의 금품이 불확정적, 일시적으로 지급되는 것이 아니라, 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 근로의 대상으로 지급되는 임금으로 보아야 함.

【사건개요】

단체협약서와 상여금지급규정에 의하면 전 종업원에게 상여금을 기본금으로 연 520% 지급하고 지급방법은 연 4회로 규정하고 있음. 한편 원고는 1992. 2. 22. 입사하여 3월과 6월에 상여금을 수령한 후 당해 연도에 퇴사하였는데, 이러한 경우 상여금의 평균임금 산입 여부 및 방법

【판결요지】

위와 같은 경우 회사가 지급하는 상여금은 계속적·정기적으로 지급되는 것으로서 그 지급액도 상여금규정 등에 의하여 미리 확정되어 있다고 볼 것이므로, 원고가 지급받은 2회분의 상여금은 근로의 대

상에 해당되는 임금에 해당함. 연중에 입사하였다가 같은 연중에 평균임금 산정사유가 발생하였고 상여금이 실근로일수에 따라 가변적인 기본임금에 연동되어 있어 당해년도의 상여금 총액을 확정할 수 없는 경우에는, 각 분기별로 실제 지급받은 상여금을 평균임금 산정 기간별로 별도로 일할 계산하여 이를 합산하는 방식을 따라야 함.

【Ⅲ-10】 국제관광공사 사건

〈대판 1978. 02. 14. 77다1321〉

퇴직일부터 거슬러 3개월 사이에 상여금을 지급받은 적이 없다고 하더라도, 상여금 1년분 총액을 월할한 3개월분 해당액은 평균임금의 계산에 포함시키는 것이 타당함.

【사건개요】

원고들은 퇴직하기 이전인 1967. 이래 매년 6월말과 12월말의 2회에 걸쳐 봉급액의 150퍼센트에 상당한 금품을 상여금으로 지급받아 왔는데, 회사는 원고들의 퇴직시 각 그 퇴직일로 부터 거슬러 올라간 3개월 사이에 상여금을 지급받은 사실이 없다는 이유로 기수령한 상여금을 평균임금에 산입하지 않았음.

【판결요지】

평균임금 자체가 근로자의 통상의 생활임금을 보장하고자함에 있는 것이고, 상여금은 매월 수령하는 봉급 외에 별도로 지급받은 또는 지급받았을 임금에 속한다 할 것이므로 위 상여금이 일시지급이나 또는 분할지급의 회수 및 방법 여하에 따라 퇴직금산정의 평균임금 계산의 결과를 달리할 것이 아님. 따라서 그 1년분을 월할한 3개월분 해당액은 근로자의 퇴직전 3개월 사이에 실제로 지급받았건 또는

지급받지 못하였던지를 불문하고 퇴직금산정의 기초인 평균임금의 계산에 포함시키는 것이 타당함.

【Ⅲ-11】 인천중구의료보험조합사건

〈대판 1996. 02. 09. 94다19501〉

입사 1개월 미만인 자에게는 상여금의 일부만을 지급하고 퇴직자에게는 상여금을 일할 계산하여 지급하도록 규정되어 있는 경우, 위 상여금의 지급 여부 및 지급액은 실제의 근무 성적에 따라 좌우되는 것이므로 통상임금이 아님.

【사건개요】

상여금을 매년 분기말에 기본급의 100%로 지급하지만, 입사 1개월 미만인 자 또는 근속기간이 3개월 미만인 자와 휴직 중에 있는 자, 상여금 지급기간의 2분의 1 미만을 근무하고 퇴직한 자에 대하여는 근무일수를 근거로 일할 계산하여 지급하도록 규정되어 있음.

【판결요지】

위 사정 등에 비추어 보면 상여금의 지급 여부 및 그 지급액은 결국 실제의 근무성적에 따라 좌우되게 되어 그것이 고정적인 임금이 라고 할 수 없으므로 통상임금에 속한다고 할 수 없음

【Ⅲ-12】 포항종합제철 사건

〈대판 1997. 02. 28. 95다49233〉

노사간의 묵시적 합의가 있으면 상여금도 퇴직금 산정시의 평균임금의 범위에서 제외될 수 있음.

【사건개요】

회사는 급여항목 중 상여금, 중식대 등을 일관되게 평균임금의 범위에서 제외시켜 왔고, 채용시의 오리엔테이션이나 직원간담회 등을 통하여 이러한 취업규칙의 내용에 대하여 주지시켜 왔음. 특히 법상의 평균임금과 개념을 구별하기 위해 퇴직금 산정의 기초임금에 산입되던 각 급여항목은 이를 모두 '기준임금'으로 변경하였음. 이러한 경우 상여금 등의 평균임금 산입 여부가 문제됨.

【판결요지】

퇴직금 규정이 제정된 후 새로이 개정될 때까지 일관되게 회사 근로자들에게 주지시키는 등의 사정이 있었다면, 이는 회사의 퇴직금 산정 방식이 노사간에 당연한 것으로 인식되어 상여금 등이 회사 퇴직금 규정상 퇴직금 산정의 기초임금으로 규정된 '평균임금'에 포함되지 아니하는 것으로 노사간에 묵시적 합의가 이루어진 것으로 볼 수 있음. 그렇다면 원심이 회사 퇴직금 규정의 취지와 운영실태, 이에 대응하는 근로자들의 태도 등에 대한 보다 자세한 심리 없이, 단순히 상여금이 평균임금에 포함되어야 한다고 판단한 것은 부당함.

(2) 법정수당

【Ⅲ-13】 대한민국 사건

— <대판 1990. 12. 21, 90다카24496> —

연차휴가의 기초가 된 개근(또는 9할) 근로한 1년 간의 일부가 퇴직한 날 이전 3개월의 범위 내에 포함되는 부분에 해당하는 연차휴가근로수당만이 평균임금의 범위에 포함됨.

【사건개요】

원고들은 1987년에 개근하여 법상의 연차유급휴가가 확정되었는데, 이를 사용하지 않고 1988. 10. 4. 퇴직하였음. 이 경우 퇴직금 산정 시 연차유급휴가근로수당을 산입해야 하는지 여부

【판결요지】

근로자가 퇴직하기 전 해에 개근(9월 이상)하여 확정된 연차유급휴가를 사용하지 아니한 채 퇴직하여 그 기간에 대한 연차휴가근로수당이 발생하였다고 하더라도, 이는 연차유급휴가를 받게 된 원인이 된 '퇴직 전해의 1년간'의 근로의 대상으로 지급되는 것이지 연차유급휴가를 청구할 수 있게 된 '퇴직하는 그 해'의 근로에 대한 대가로 지급되는 것이라고 볼 수 없음은 명백함.

따라서 연차유급휴가를 받게 된 원인이 된 '퇴직 전해 1년간'의 일부가 퇴직한 날 이전 3월간 내에 포함되지 아니하는 한, 연차휴가근로수당은 퇴직금의 산출시의 평균임금에 포함시킬 수 없음. 따라서 원고들이 퇴직하기 전 해인 1987년에 개근하여 받을 것으로 확정된 연차유급휴가를 사용하지 아니하여 발생한 연차유급휴가근로수당을 임금총액에 산입하지 아니한 행위는 정당함.

【Ⅲ-14】 한국도로공사 사건

— <대판 1996. 12. 23. 95다32631> —

연차수당은 퇴직 전 해 1년간의 근로에 대한 대가이지 퇴직하는 해의 근로에 대한 대가가 아니므로, 연차휴가권의 기초가 된 9월 이상 근로한 1년간의 일부가 퇴직전 3개월간 내에 포함되는 경우에, 그 포함된 부분에 해당하는 연차수당만이 평균임금의 범위에 산입됨.

【사건개요】

원고는 1989. 6. 1. 부터 1990. 5. 31. 까지의 1년간의 근로의 대가로 1991. 7. 연차휴가수당을 지급받았음. 이후 1991. 12. 원고가 퇴직한 경우 위 수당을 퇴직금 산정의 기준이 되는 평균임금에 산입할 수 있는지 여부

【판결요지】

연차휴가수당은 퇴직하는 해의 전 해 1년간의 근로에 대한 대가이지 퇴직하는 그 해의 근로에 대한 대가가 아니므로, 연차휴가권의 기초가 된 개근 또는 9할 이상 근로한 1년간의 일부가 퇴직한 날 이전 3개월간 내에 포함되는 경우에 그 포함된 부분에 해당하는 연차휴가수당만이 평균임금 산정의 기준이 되는 임금 총액에 산입되는 것임. 따라서 위 연차휴가수당은 1989. 6. 1.부터 1990. 5. 31.까지 1년간의 근로의 대가라 할 것이므로, 이를 1991. 12. 퇴직한 위 원고의 퇴직금 산정의 기준이 되는 평균임금에 산입할 수는 없다 할 것임. 또한 원고가 주장하는 바와 같이 회사가 연차휴가수당이 퇴직 직전 3개월간의 근로의 대가인지 여부에 관계없이 이를 평균임금에 산입하여 왔다고 하더라도, 이는 회사가 연차휴가수당의 법적 성질을 오해한 것에서 비롯된 것이므로, 위 사정만으로는 연차휴가수당을 퇴직금 산정의 기준이 되는 평균임금에 산입하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정할 수 없음.

【III-15】 대한염업 사건

— <대판 1990. 12. 26. 90다카24311> —

적치된 월차휴가를 사용치 않고 퇴직하였을 경우 그 미지급 월차휴가근로수당은 퇴직금 산정시 포함시키는 것이 타당함.

【사건개요】

취업규칙이나 단체협약이 적치된 월차휴가수당을 퇴직시까지 사용하지 못한 경우에는 위 수당을 통상임금으로 지급하기로 규정되어 있는 경우

【판결요지】

위와 같이 퇴직시까지 적치된 월차휴가수당을 통상임금으로 지급한다고 규정되어 있는 경우라면, 직원이 적치된 휴가를 사용하지 못하고 퇴직하였을 경우 그 미지급 월차휴가근로수당은 퇴직금 산정시 포함시키는 것이 타당함.

IV. 성과급 및 각종수당의 평균임금 해당 여부 관련 판례

1. 성과급

【IV-1】 한국방송공사 사건

— <대판 2002. 12. 10. 2002다54615> —

성과급 등의 임금성 여부는 회사의 경영계획에 따라 그 지급이 일시적·비정기적인 것인지 아니면 계속적·정기적인 것인지에 따라 판단되어야 함.

【사건개요】

회사는 특별격려금 500,000원, 특별성과급(기본급의 100%) 등을 임금에 합산하여 산재보험료 및 고용보험료 등을 납부하였음. 그러나 이후 회사는 위 금품은 임금이 아님에도 불구하고 실수로 합산된 것이므로, 과대계상된 보험료를 부당이득으로서 반납할 것을 근로복지공단에 청구함.

【판결요지】

본 건 특별성과급 등이 근로기준법상의 임금에 해당하여 이 사건 보험료 등의 산정에 있어 합산되어야 하는지 여부는 본 건 특별성과급 등의 지급이 일시적·비정기적인 것인지, 아니면 계속적·정기적인 것인지 여부에 의해 결정되는 것이며, 이는 회사의 경영계획에 따라 일시적·비정기적인 것이 될 수도 있고, 계속적·정기적인 것이 될 수

도 있음.

따라서 이러한 면을 따져 보지도 않은 채 그 자체로 근로기준법상의 임금이 아님이 명백하다고 할 수는 없으므로, 회사의 이 사건 보혐료 등의 신고(보고)행위에 명백한 하자가 있다고 볼 수는 없는 한 위 신고(보고)행위가 당연 무효라 할 수는 없음.

【Ⅳ-2】 부국증권 사건

— <대판 2001. 03. 27. 99다71276> —

비록 특별상여금이 일시적·불확정적으로 지급되는 것이라 할지라도 단체협약 등에서 평균임금에 특별상여금을 포함시키는 것으로 규정하고 있는 이상, 이러한 규정들의 개정 경위와 그 내용 등을 종합적으로 판단하여 보면 이를 포함시키는 것이 타당함.

【사건개요】

원고는 퇴직전 1년 동안 불확정적으로 1993. 12.에 특별상여금 544,200원, 1994. 3.에 특별상여금 3,083,800원 등 총 4회에 걸쳐 특별상여금을 지급받았음. 또한 회사 급여규정과 단체협약에서는 퇴직금산정의 기초가 되는 평균임금에 특별상여금을 포함시키는 것으로 규정하고 있음.

【판결요지】

어느 사업장의 급여규정에서 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금에 특별상여금이 포함되는지 여부는 위 규정들의 객관적 해석에 의하여 가려지는 것이고, 그 해석에 있어서는 위 규정들에 근거한 당해 사

업장의 지급관행 및 위 규정들의 개정 경위와 그 내용 등 여러 사정을 종합적으로 살펴 그 뜻을 헤아려 보아야 함.

따라서 비록 위와 같이 특별상여금이 일시적·불확정적으로 지급되는 것이라 할지라도 회사의 취업규칙에 해당하는 급여규정과 단체협약 등에서 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 특별상여금을 포함시키는 것으로 규정하고 있는 이상, 이를 포함시키는 것이 타당함.

【IV-3】 문화방송 사건

— <대판 1982. 11. 23. 81다카1275> —

통합창사를 기념하는 뜻에서 시작된 특별상여금이 상여금 규정상의 이사회 결의가 아닌 단순히 대표이사 전결에 의하여 지급되고, 감봉처분인 자에 대해서도 지급되었다는 등의 사정만으로서 특별상여금을 은혜적 급부로 볼 수 없음.

【사건개요】

회사는 사세 확장을 기념하는 뜻에서 1976. 11.부터 전직원들에게 통합창사기념 특별상여금으로 기본급의 200%를 지급하였고, 그 후 1979. 까지 매년 11.1 직원들에게 같은 비율의 특별상여금을 지급하여 왔음. 반면 위 특별상여금은 상여금규정이 정하고 있는 이사회 결의에 의한 것도 아니고, 매년 별도로 내부결재를 거쳐 대표이사가 전권으로 지급하고, 또한 감봉처분을 받고 있는 자 또는 해외연수중인 자에 대해서도 모두 지급되어 왔음.

【판결요지】

원심은 위 특별상여금이 회사의 상여금 지급규정에 의하여 지급되

는 것이 아님이 명백하고, 또한 감봉처분 받은 자에게도 지급되었다면, 위 특별상여금은 호의적·은혜적으로 지급한 것에 불과하다고 판단하였음.

그러나 상여금이 임금 또는 은혜적, 포상적 성질의 것인지는 획일적으로 분류할 수 없는 것이지만, 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 일시적으로 지급되는 것을 제외하고는 일반적으로 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지는 것이라고 해석하여야 할 것이다.

따라서 본 건 특별상여금은 회사가 1976. 부터 계속적·정기적으로 전직원에 대하여 매년 지급하여 온 것이라면 이는 임금의 성질을 지니고 있는 것이고, 최초의 지급이 통합창사를 축하하고 기념하는 뜻에서 비롯되고 단순히 대표이사 전결에 의하여 지급되고 감봉처분인 자에 대해서도 전액을 지급하였다는 등의 사정만으로는 특별상여금의 임금성을 부정하고 은혜적 급부로 볼 수는 없음.

【Ⅳ-4】 한국유리공업 사건

— <서울지판 1996. 08. 23. 96나17188> —

전 회계연도의 순이익에 따라 성과금을 지급하기로 한 경우라도, 전 회계년도에는 근무하였으나 지급 당시 퇴직하였다면 성과금을 지급할 필요가 없음.

【사건개요】

회사는 그 동안 부정기적으로 지급되어 온 특별상여금에 대해 재직 조합원을 대상으로 향후 당기 순이익에 비례한 성과상여금을 지급하기로 노조와 합의하고 1994. 하반기의 당기순이익에 상응한 성과상여금을 지급하였는데, 원고들은 위 상여금 지급일 직전 퇴직한 상태

였음.

【판결요지】

노사간 합의가 재직 종업원을 대상으로 하고 있고 이러한 금품의 성격은 향후 근로의욕을 고취하기 위한 목적에서 지급된 것이라고 보아야 하므로, 원고가 그 지급일 당시 이미 퇴직하였다면 성과급을 지급받을 자격을 상실한 것이라고 보아야 함. 또한 퇴직 경위가 명예퇴직이라고 할지라도, 이는 다액의 명예퇴직금을 지급받기 위하여 근로자들이 모집 공고에 응하여 스스로 선택한 것인 이상, 회사가 정한 명예퇴직일자가 성과급 지급 기준시기보다 먼저 도래하였다는 점만으로 부당하다고 볼 수는 없음.

【IV-5】 현대미포조선 사건

— <서울고판 2003. 9. 18. 2002나18697> —

임금협약에 따라 전근로자들에게 일률적으로 지급하도록 의 무지워진 경영성과금은, 설사 ‘무쟁의’라는 조건하에서 그 명 칭 등을 달리하여 지급되어 온 경우라도 임금에 해당함.

【사건개요】

1992년 경영성과금이 최초 지급된 이후 대체로 ‘생산성 향상’(1996 이전) 또는 “무쟁의”(1997 이후)의 조건 아래 명칭을 달리하면서 지급(1999년 이후에는 200%)되어 왔음. 위 성과금 지급은 단체협약 및 급여규정에는 존재하지 않고, 매년 임금협약시 경영상황을 고려하여 결정됨.

【판결요지】

회사는 경영성과금 등이 무쟁의 내지 임금협상의 조기타결을 조건으로 삼아 근로자들에게 은혜적으로 지급하는 불확정적인 금품이어서 임금에 포함되지 않는다고 주장하고 있음.

그러나 위 경영성과금 등은 그 명칭만 달리할 뿐 그 지급액과 시기 등이 일정한 점에 비추어 보면, 임금협약에 따라 전근로자들에게 일률적으로 지급하도록 의무지워진 것으로서, 그 지급사유의 발생이 불확정적이거나 일시적으로 지급되는 은혜적 급부로 볼 수는 없고, 전체적·실질적으로 파악할 때 근로의 대가로서 지급되는 임금의 성격을 갖는다고 볼 것임.

【IV-6】 한진 사건

— <대판 1998. 1. 20. 97다18936> —

특별성과상여금의 지급 조건이 전제되어 있다면 그 지급 여부가 확정적이지 않아 임금으로 볼 수 없으며, 또한 평균임금 산입 여부는 근로자의 퇴직 당시를 기준으로 해야 함.

【사건개요】

회사는 1994년 임금협정에서 정기상여금 외에 1994년도 경영 실적에 따라 연내에 50%의 특별성과상여금을 추가 지급하기로 하여 1994. 7. 이를 지급하였고, 1995. 7. 25. 체결된 1995년도 임금협정에서도 위와 같이 1995년도 경영 실적에 따라 연내에 30%의 특별상여금을 추가 지급하기로 합의한 후 이를 지급하였음. 한편 원고는 1995년 특별상여금이 지급되기 전인 1995. 4. 퇴직하였음.

【판결요지】

1994년도 임금협정에 규정된 특별성과상여금의 지급 조건은 '1994년도의 경영 실적에 따라' 연내에 특별성과상여금 50%를 지급한다는 것이었으므로 그 지급 여부가 확정되어 있는 경우로 볼 수 없음.

또한 위 특별성과금이 평균임금에 해당하는지 여부는 당해 근로자가 퇴직할 당시를 기준으로 판단하여야 할 것인데, 원고가 1995. 4. 퇴직하였다면 원고의 퇴직 당시에는 앞으로도 특별상여금이 계속 지급될지의 여부가 불확실한 상태였으므로, 원고가 1994년도에 단 1회 지급받은 특별성과상여금을 근로의 대가인 임금으로 볼 수는 없음.

【Ⅳ-7】 광주상공회의소 사건

〈대판 1999. 09. 03. 98다34393〉

특별상여금이 처음 지급된 이래 지급과 중단을 반복하여 왔고 그 지급 명목 또한 구구하였다면, 그 지급기준과 지급명목 등에 비추어 특별상여금이 계속적·정기적으로 지급되고 있다거나, 그러한 관례가 성립되었다고 보기는 어려우므로 임금에 해당하지 않음.

【사건개요】

회사 급여규정에는 공로가 인정되는 직원에 대하여 회장이 특별상여금을 지급할 수 있도록 규정되어 있음. 회사는 1987년 처음으로 월 급여액 30%의 특별상여금을 지급하였고, 1988년, 1989년에는 지급된 바 없다가 1990년도에 다시 30%를 지급하였음. 이후 1991년도에는 2회에 걸쳐 120%, 1992년부터 1994년까지 3년간은 12월에 100%씩 지급되다가 다시 중단되었는데 이 기간 동안 지급 명칭

또한 다양하게 변하여 왔음.

【판결요지】

특별상여금의 지급 근거가 단지 급여규정에만 있을 뿐 단체협약에는 아무런 규정이 없고 또한 그 급여규정에 의하더라도 특별상여금은 회장이 특히 공로가 있다고 인정하는 직원에 대하여 지급할 수 있다고만 규정되어 있을 뿐, 구체적으로 그 지급기준, 지급액수, 지급시기 등에 관하여는 아무런 규정이 없다면 그 지급이 확정되어 있다고 보기는 어려움.

실제 1987년에 처음으로 지급된 이래 지급과 중단을 반복하여 왔고 그 지급 명목도 구구하였다면, 그 지급기준과 지급명목 등에 비추어 특별상여금이 계속적·정기적으로 지급되고 있다거나, 그러한 관례가 성립되었다고 보기는 어려우므로 임금에 속한다고 볼 수는 없음.

【IV-8】 한국의류시험연구원사건

— <대판 2002. 6. 11. 2001다16722> —

특별성과급 지급에 대한 지급조건이 부가되어 있고, 지급에 관한 구체적인 기준이 정해지지 않은 경우에는 임금에 해당하지 않음.

【사건개요】

근로자들은 1995. 말에 기본급의 100%를 특별성과급으로 지급받았고 1996년 임금협정서에서는 사업계획이 초과되는 만큼에 상응하는 특별상여금을 별도로 지급한다고 되어 있으나, 구체적인 지급기

준, 지급액수, 지급시기 등에 관하여는 규정이 없음.

【판결요지】

위와 같이 지급되는 특별상여금은 그 지급조건이 부가되어 있을 뿐만 아니라 구체적인 지급기준, 지급액수, 지급시기 등에 관하여는 아무런 규정이 없어서 그 지급이 확정되었다고 볼 수 없음. 또한 원고들이 퇴직할 당시를 기준으로 보면 1995년도 특별성과급이 단 1회 지급되었을 뿐이고 향후 특별성과급이 계속 지급될지 여부가 불확실한 상태였다 할 것이어서, 그것이 계속적·정기적으로 지급된 것으로서 임금으로의 성격을 가진다고 보기는 어려움.

【IV-9】 에스케이텔레콤 사건

— <서울행판 2000. 04. 07. 99구22911> —

매년 액수를 달리하거나 지급 명목 또한 바뀌어 지급되어 온 특별성과보상금은 임금에 해당하지 않음.

【사건개요】

회사의 보수규정은 특별성과급을 지급할 수 있다라고 규정할 뿐 구체적인 사항은 정하고 있지 않음. 한편 회사는 1996년에는 기본급의 850%, 1997년에는 400%, 1998년에는 320% 등 매년 그 액수를 달리하면서 경영성과 달성금, 무교섭 임금협상 타결 격려금 등의 명목으로 지급하여 왔음.

【판결요지】

단체협약상에도 회사가 경영합리화 등으로 발생한 영업이익을 실적

에 따라 특별성과 보상금으로 지급할 수 있다고 규정되어 있을 뿐, 구체적으로 그 지급기준·액수 등에 관하여 아무런 규정이 없다면 그 지급이 확정되어 있다고 볼 수는 없음.

한편 회사는 1996년에는 기본급의 850%, 1997년에는 400%, 1998년에는 320%를 지급하는 등 매년 그 액수를 달리하고 있는 점, 지급 명목도 경영성과 달성, 무교섭 임금협상 타결 격려 등으로 구구한 점 등에 비추어 보면, 회사와 근로자 사이에 위 특별성과 보상금 지급이 계속적·정기적으로 시행되고 있다거나 그러한 관례가 성립되었다고 보기는 어려우므로, 위 특별성과 보상금은 근로기준법상의 임금에 해당하지 않음.

【IV-10】 현대중공업 사건

<울산지판 2003. 8. 13. 2000가합931>

무쟁의를 조건으로 매년 통상임금의 200% 정도로 지급되어 온 성과금은 평균임금의 범위에 포함됨.

【사건개요】

회사는 1992년에 성과급제도를 처음 도입하였는데 성과급 지급률은 매출액, 능력, 종합재해지수 등을 반영·산출하여 그 산출된 비율만큼 성과급을 지급하여 왔음. 이후 1995년부터는 무쟁의를 조건으로 통상임금의 210% 또는 200%를 보장하되, 쟁의가 발생한 경우에는 지급하지 않기로 노사간에 합의하였고 또한 매년 이루어지는 임금협약에서 위 성과급을 임금에서 제외하기로 합의하여 왔음.

【판결요지】

1995년 이후에는 거의 200% 상당의 금액이 근로자들에게 지급되어 오고 있는바, 이러한 연말 성과금은 근로자들에게 정기적, 계속적으로 지급된 임금의 성격을 갖는다고 할 것이므로 평균임금 산정에 포함되어야 함. 또한 위 성과금 지급이 조업중단 등의 사유가 발생하지 않을 것을 조건으로 하고는 있지만, 실제로 그러한 사유가 발생하지 않은 까닭에 정기적·계속적으로 지급되어 왔고 그 액수도 200%로 사실상 일정하다면, 위 성과금은 임금의 범위에 포함되지 않는다는 회사의 주장은 받아들일 수 없음.

2. 일시금(격려금, 생산성 향상 장려금)

【IV-11】 한일시멘트 사건

— <대판 2001. 10. 23. 2001다53950> —

10년간 기본급의 250% 상당의 특별생산격려금이 지급되어 오는 동안, 노조의 계속적인 요청에도 불구하고 회사가 평균임금의 범위에 산입하지 않은 경우라면, 퇴직금 산정의 범위에서 제외하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 봄이 상당함.

【사실관계】

특별생산격려금을 지급하게 된 경위가 1989년 1월경 시멘트업계 근로자들의 노동쟁의에서 350%의 생산격려금을 지급하기로 합의가 되어 지급하게 된 것이고, 당시 조정안은 위 350%의 상여금은 1988년도의 경영성과를 감안한 특별상여금으로서 1988년도에 한하

기로 하였음.

그러나 IMF로 인한 경제위기가 오기 전까지 10년에 걸쳐 정기적·계속적으로 기본급의 250%에 해당하는 특별생산격려금이 지급되어 오는 동안, 노조는 계속하여 기본급여에 포함시켜 줄 것을 요청하였으나 회사는 평균임금에 산입하지 아니한 채 퇴직금을 산정해 왔음.

【판결요지】

처음에는 1988년도에 한하기로 약정하였다고 하더라도 정기적·계속적·일률적으로 기본급의 250%에 해당하는 특별생산격려금이 지급되어 왔다면 이는 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것으로서 평균임금산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 봄이 상당함.

그러나 위와 같은 사정들을 감안하면 노사간에 특별생산격려금을 퇴직금산정 범위에서 제외하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 봄이 상당하고, 이러한 이유에 따라 특별생산격려금을 평균임금에 산입하지 아니한 원심의 판단은 정당함.

【IV-12】 현대미포조선 사건

— <서울고판 2003. 9. 18. 2002나18697> —

임금협약에 따라 전근로자들에게 일률적으로 지급되어온 생산장려격려금은 설사 그 명칭 등이 다르게 지급되어 온 경우라도 임금에 해당함.

【사건개요】

회사는 임금교섭이 무분규로 타결되는 경우 생산장려격려금(산업평

화추진격려금 등)을 지급하여 왔는데, 2001년(상여금 100%와 50만원), 2002년(170만원) 등 그 금액이 일정하지는 않으며 지급시기 또한 ‘임금교섭타결 즉시’ 지급되는 것으로서 1998년 IMF위기 당시에는 지급되지 않았음. 또한 노사는 위 격려금을 평균임금의 범위에서 제외하기로 합의하여 단체협약상의 평균임금의 범위에서 제외하고 있음.

【판결요지】

위 격려금은 그 명칭만 달리할 뿐 그 지급액과 시기 등이 일정한 점에 비추어 보면, 임금협약에 따라 전근로자들에게 일률적으로 지급하도록 의무지워진 것으로서, 그 지급사유의 발생이 불확정적이거나 일시적으로 지급되는 은혜적 급부로 볼 수는 없고, 위 성과금 및 격려금을 전체적, 실질적으로 파악할 때 근로의 대가로서 지급되는 임금의 성격을 갖는다고 보아야 함.

【IV-13】 대우 사건

— <서울지판 2000. 12. 28. 2000가합31064> —

구정상여금, 하계휴가비, 창립기념 격려금 등은 지급의무가 있는 임금에 해당하지 않아 퇴직금 산정에서 제외됨.

【사실관계】

회사는 1982.부터 매년 3.22 창립기념격려금을 이후 1995.부터는 특별상여금을 급여후생팀의 품의와 사장의 결재를 거쳐 지급하여 왔고 추석귀성여비 등도 위와 같은 방법으로 지급하여 오다가, IMF 구제금융이후 지급을 중지하였음. 반면 단체협약이 창립기념격려금 지

급을 명시하고 있기는 하지만, 원고들은 노조원이 아니어서 단체협약의 적용을 받지 못하는 상태임.

【판결요지】

회사는 매년 특별상여금과 창립기념일 격려금, 추석귀성여비 등을 지급하여 왔으나, 위 금품은 해당연도에 급여후생팀의 지급품의에 대한 사장의 결재를 거쳐 지급된 것으로서 명시적인 지급 근거가 없음. 따라서 위와 같은 사정만으로는 계속적·정기적으로 지급되고 있어 회사의 경영사정과 무관하게 지급의무가 인정되는 임금이라고 할 수는 없음.

또한 창립기념일 격려금이 단체협약에 규정되어 있기는 하지만, 원고들은 모두 노조원이 아니며 또한 노조법 제37조의 단체협약의 일반적구속력(조합원 비율 5%) 조항 또한 적용되지 않으므로, 노조원과는 달리 위 금품의 지급근거를 인정할 아무런 증거가 없으므로 임금총액에 산입할 수 없음.

3. 연금보조비

【IV-14】 대우중공업 사건

<서울고판 1997. 08. 20. 95나35663>

회사가 직원들을 위해 납입해 준 교통사고등재해보험금은 설사 임금대장에 기록되고 근로소득이 원천 징수된 경우라도 임금으로 볼 수는 없음.

【사건개요】

회사는 교통사고 등 재해가 발생할 경우 회사와 피해자 본인의 손실을 최소화하기 위해 저축성 교통사고등재해보험계약을 체결하고 이에 대한 근로소득세를 원천징수 하였음.

【판결요지】

회사가 교통사고등재해보험계약의 체결, 납입 및 임금대장 기록과 소득세를 원천징수한 경우라도, 이러한 지원금은 직원들의 복지후생을 위하여 은혜적·호의적으로 지급된 것이므로 임금으로 볼 수는 없음.

【IV-15】 현대중공업 사건

<울산지판 2003. 8. 13. 2000가합931>

전 근로자들에게 정기적·일률적·고정적으로 지급한 개인연금보조비에 대해 근로소득세까지 징수하였다면, 이는 근로의 대상인 임금의 성질을 가지는 것으로서 통상임금의 개념적 징표까지 모두 갖춘 것임.

【사건개요】

1996년 단체협약 체결시 전 종업원에게 개인연금 월2만원씩을 퇴직시까지 불입하기로 노사합의하였음. 회사는 위 연금액을 급여명세서에 기재하고 근로소득세를 원천징수하였음.

【판결요지】

비록 연금보조비가 원고들에게 현실적으로 지급되는 것이 아니고

그 지급의 효과가 즉시 발생하는 것이 아니라고 하더라도, 위와 같이 사용자가 전 근로자들에게 임금의 일환으로 지급하고 근로소득세까지 징수하였다면, 이는 근로의 대상인 임금의 성질을 가지는 것임. 또한 정기적, 일률적, 고정적 급부라는 특성을 모두 갖춘 것이므로 통상임금에 해당함.

【IV-16】 현대자동차 사건

— <부산고판 2003. 08. 20. 2003나2048> —

지급의무를 부담하고 매월 대납한 후 근로소득세까지 원천징수하였다면, 이는 근로의 대상인 임금에 해당함.

【사건개요】

회사는 단체협약을 통해 개인연금을 월2만원씩 10년간 불입해주기로 하였고, 위 연금보험료를 급여명세서에 기재하고 근로소득세를 원천징수하여 왔음.

【판결요지】

비록 근로자들에게 직접 지급되는 것이 아니고 그 지급의 효과가 즉시 발생하는 것이 아니라 하더라도, 지급의무를 부담하고 매월 대납한 후 근로소득세까지 원천징수하였다면, 이는 근로의 대상인 임금에 해당함.

【IV-17】 현대자동차 사건

— <부산고판 2003. 08. 20. 2003나2048> —

회사가 가입한 상해보험은 평균임금의 산정범위에 포함되지 아니함.

【사건개요】

회사는 근로자들의 신체상해 등의 보험사고에 대비하여 회사를 보험계약자로 하는 단체상해보험에 가입하여 근로자들 및 유가족을 수익자로 하고 그 보험료를 직접 부담해 왔음.

【판결요지】

위 상해보험은 그 수혜효과가 신체상해 등 보험계약에서 정한 보험사고의 발생이라는 우연하고도 불확정적인 사정에 좌우되는 것으로서, 회사가 근로자의 복리후생을 위해 은혜적으로 가입해준 것이며 근로의 양과질 또는 근로의 제공여부와도 무관한 것이므로, 평균임금의 범위에 포함되지 아니함.

【IV-18】 한진해운 사건

— <대판 2002. 10. 17. 2002다8025> —

정기적으로 지급되고 근로소득세가 부과되었으며 실비변상을 위하여 지급된 것으로 보기도 어려우므로, 개인연금 회사 지원금은 임금에 해당함.

【사건개요】

회사는 근로자들에 대해 개인연금 회사 지원금과 신용협동조합 출자 보조금을 지원하여 왔고, 위 각 금품에 대하여는 근로소득세가 부과되어 왔음. 이후 퇴직금 산정시 위 지원금과 보조금을 평균임금의 산입범위에 포함시킬 수 있는지가 문제됨.

【판결요지】

원심은 위 개인연금 회사 지원금과 신용협동조합 출자 보조금은 근로자의 복리후생을 위하여 사용자가 은혜적으로 지급하는 것으로서, 회사에게 그 지급의무가 있다고 볼 수 없는 것이므로 임금에 해당하지 않는다고 판시함.

그러나 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되며 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있고, 또한 일정 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 지급하는 것이라면 그 명칭 여하를 불문하고 평균임금의 산정 대상이 되는 임금이라고 보아야 할 것임.

또한 원고들이 주장하는 위 각 금품에 대하여는 근로소득세까지 과세되었음을 알 수 있고 그 지급기준이 사용자의 의사에 달려 있었던 것도 아니므로, 이러한 사정에 비추어 보면 위 각 금품은 회사에게 지급의무가 지워져 있는 것으로서 임금에 해당함.

【IV-19】 군포교통사건

— <대판 2002. 07. 23. 2000다29370> —
사용자로부터 매월 기금의 형식으로 지급받은 금품을 노조가 운전자보험금 지원금이라는 명목으로 노조원들에게 분배한 것은 임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

회사는 교통사고시의 근로자들의 생활안정을 위해 단체협약에 따라 매월 일정한 금품을 기금으로 지급하여 왔음. 이후 노조는 위 금품을 운전자보험금이라는 명목으로 조합원들에게 지급하였음.

【판결요지】

노동조합이 단체협약에 따라 근로자들의 교통사고 발생시의 생활안정을 도모하기 위하여 사용자로부터 매월 기금의 형식으로 지급받은 돈을 조합원들에게 운전자보험금이라는 명목으로 분배한 것은, 근로의 대상으로 지급된 임금이라 볼 수 없음.

4. 중식비(식비, 식권, 식사)

【Ⅳ-20】 군포교통 사건

— <대판 2002. 07. 23. 2000다29370> —

식사를 하지 않은 경우 다른 물품이나 현금으로 대체하여 청구할 수 없는 것이라면, 사용자가 실근무자들에 한하여 현물로 제공한 식사는 근로자의 복지후생을 위하여 제공된 것이므로 임금에 해당하지 않음.

【사실관계】

단체협약은 오전 근무자에게 1일 2장, 오후 근무자에게 1일 1장의 식권을 제공하여 구내식당에서 식사를 할 수 있도록 규정하고 있음. 또한 식사를 제공하는 것은 순수 복지후생적인 것이라고 명시하면서 식권은 2일간 유효하고 다른 물품이나 현금으로 대체하여 청구할 수

없도록 규정되어 있음.

【판결요지】

단체협약에서 사용자가 근로자들에게 식사를 제공하는 것은 순수 복지후생적인 것이라고 명시하고 있을 뿐만 아니라, 사용자가 근로자들에게 제공한 식권은 2일간 유효하고 식사를 하지 아니한 경우 다른 물품이나 현금으로 대체하여 청구할 수 없는 것이라면 사용자가 실제 근무를 한 근로자들에 한하여 현물로 제공한 식사는 근로자의 복지후생을 위하여 제공된 것임. 따라서 전 직원을 대상으로 일률적으로 지급되었다면 식사액이 평균임금에 포함된다는 원심의 판단은 부당함.

【IV-21】 현대미포조선 사건

<서울고판 2003. 9. 18. 2002나18697>

출근한 직원에게만 중식을 현물로 지급한 경우라도 위 중식을 금전으로 환가한 금액은 평균임금의 산정범위에 포함됨.

【사실관계】

회사는 단체협약의 규정에 따라 1,300원 상당의 중식을 출근한 근로자들에게 지급하였는데, 미출근자 또는 식사를 하지 않은 근로자들에게는 중식을 환가한 별도의 식사비를 지급하지는 않았음.

【판결요지】

회사가 출근한 전 직원들에게 일률적으로 중식을 현물로 지급한 이상, 이는 평균임금의 산정범위에 포함되는 것임.

【IV-22】 현대자동차 사건

— <부산고판 2003. 08. 20. 2003나2048> —

식사를 하지 않은 근로자에 대해서 식사에 상응하는 현금이나 다른 물품을 지급할 수 있는 경우가 아니라면, 위 급식비는 복지후생을 위해 제공된 경우에 해당함.

【사실관계】

회사는 노사협의회에서 식사의 단가를 1,400원으로 정하고 이에 상응하는 중식을 현물로 제공하여 왔음. 한편 식사를 하지 않은 경우 이에 상응하는 현금이나 다른 물품을 지급하지는 않음.

【판결요지】

식사를 하지 않은 근로자에 대해서는 식사에 상응하는 현금이나 다른 물품을 지급할 수 있는 경우가 아니라면, 위 급식비는 근로자들의 복지후생을 위해 제공된 것으로서 근로의 대가인 임금이라고 볼 수는 없음. 따라서 평균임금의 산정범위에 포함되지 아니함.

【IV-23】 한진 사건

— <대판 1998. 1. 20. 97다18936> —

일반 근로자들과의 식대에 있어서의 근본적인 차이는 근로의 여건에 따른 차이이지 그것이 근로의 질이나 양에 따른 차이라고는 볼 수 없으므로, 위 출장식대가 근로의 대가를 반영하고 있다고 보기는 어려움.

【사건개요】

회사 밖에서 근무하는 화물차 운전기사의 경우 그에 상응한 끼니 수에 따라 1끼에 4,000원씩(24시간 근무의 경우 5끼)을 지급하여 왔으므로, 원고가 지급받은 식대는 1995. 1월에 320,000원, 2월에 266,000원에 달함. 반면 구내식당에서 식사하는 일반 직원들은 1끼에 3,300원씩 1달에 82,500원의 식대만을 일률적으로 지급받아 옴.

【판결요지】

원심은 위 식대지급의 형태가 단체협약의 규정에 따라 전국에 걸쳐 시행되고 있으며, 개별 근로자의 특수한 근무 조건이나 환경에서의 직무 수행에 따른 추가 비용을 변상하기 위한 것이라고 할 수 없고, 원고가 화물 운송이라는 자신의 업무를 다한데 대해 지급받은 대가로서 임금에 해당한다고 판단하였음

그러나 이 경우는 구내식당에서 식사를 하지 못하게 됨에 따른 식사 비용의 실비를 변상하기 위한 것이며, 일반 근로자들과의 식대에 있어서의 근본적인 차이는 근로의 여건에 따른 차이이지 그것이 근로의 질이나 양에 따른 차이라고는 볼 수 없으므로 위 출장식대가 근로의 대가를 반영하고 있다고 보기는 어려움.

따라서 모든 근로자들에게 일률적으로 지급된 월 82,500원을 초과하는 부분을 평균임금에 산입한 원심의 판단은 부당함.

5. 가족수당

【Ⅳ-24】 정보산업사건

— <대판 1994. 10. 28. 94다26615> —

가족수당이 배우자 등 동거가족이 있는 근로자들에게만 지급되어 왔다면, 이는 근로의 양이나 질과는 무관하게 지급되는 것으로서 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

회사는 배우자, 자녀 등이 있는 근로자에게는 가족수당을 지급하여 왔고, 또한 3년 이상 근속한 근로자에게만 근속한 기간에 따라 근속수당을 지급하여 왔음. 위 수당들이 통상임금에 해당하는지의 여부가 문제됨.

【판결요지】

근로기준법상의 통상임금은 근로의 양 및 질에 관계되는 근로의 대가로서 실제 근무일수나 수령액에 구애됨이 없이 정기적, 일률적으로 1임금산정기간에 지급하기로 정하여진 고정급임금을 의미하므로, 단순히 은혜적, 부정기적으로 지급되는 것이거나 근로의 양 및 질과는 무관한 요인에 따라 근로자의 일부에 대하여 지급되는 것은 통상임금의 산정에서 제외되어야 할 것임.

따라서 회사가 지급하는 가족수당은 배우자, 자녀, 동거하는 부모가 있는 근로자에게만 지급되고 있는 것으로 근로의 양이나 질에 무관하게 지급되는 것이고, 근속수당은 3년 이상 근속한 근로자에게만 근속한 기간에 따라 정하여 놓은 금액을 지급하는 것으로 이는 장기 근속자를 우대하기 위한 은혜적 성격의 수당으로서 근로의 질과는 관계가 없이 지급되는 것이라고 할 것이므로, 위 가족수당 및 근속수당은 통상임금의 범위에 포함시킬 수 없음.

【IV-25】영화진흥공사 사건

<대판 1994. 09. 23. 94다14087>

가족수당을 임금에서 제외하기로 한 퇴직금규정에 따라 산출된 퇴직금액이 근로기준법에서 보장하는 하한선을 상회하는 경우에는, 이를 평균임금의 산정범위에서 제외하였다는 사실만으로 위법이라고 할 수는 없음.

【사건개요】

단체협약은 일정한 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 가족수당을 지급하도록 규정하고 있는 반면, 보수규정은 가족수당을 평균임금의 범위에서 제외하고 있음. 다만 퇴직금 산정시에는 누진율을 택하고 있으므로 법정퇴직금은 초과하고 있음.

【판결요지】

가족수당이 단체협약 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있고 일정한 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 지급하게 되어 있다면 이는 근로의 대가로서 임금에 해당하여 원칙상 퇴직금산정의 기초가 되는 평균임금에 포함시켜야 함.

다만 이를 임금에서 제외하기로 한 퇴직금규정에 따라 산출된 퇴직금액이 누진적율을 채택한 결과 근로기준법에서 보장하는 하한선을 상회하는 경우에는 이를 평균임금의 산정에서 제외하였다는 사실만으로 위법이라고 할 수는 없음.

【IV-26】서울대병원 사건

— <대판 1990. 12. 26. 90다카12493> —

근로의 양과 질과는 무관하게 근로자 일부에 대하여 지급되는 가족수당, 학비보조금은 통상임금의 범위에서 제외됨.

【사건개요】

보수규정상 부양가족이 있는 자에 대하여 가족수당을 지급하고 중·고등학교에 재학중인 자녀에 대하여는 학비보조금을 지급하고 있는 경우, 위 수당들을 통상임금의 범위에 포함시킬 수 있는지 여부

【판결요지】

통상임금이라 함은 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액, 일급금액 등을 말하며, 이는 근로의 대상으로서 실제 근무일수나 수령액에 구애됨이 없이 정기적·일률적으로 1임금산정기간에 지급하기로 정하여진 고정급임금을 의미함. 따라서 단순히 은혜적·부정기적으로 지급되거나 근로의 양 및 질과는 무관한 요인에 따라 근로자의 일부에 대하여 지급되는 가족수당이나 학비보조금은 통상임금의 산정에서 제외되어야 함.

6. 생활용품 및 선물비

【IV-27】 현대중공업 사건

— <울산지판 2003. 8. 13. 2000가합931> —

단협에서 연간 20만원 상당의 생활용품, 기념품을 지급하기로 합의하였다면, 이러한 선물의 지급은 회사에게 정기적, 일률적으로 지급의무가 부여된 것이므로 평균임금에 해당함.

【사건개요】

회사는 종래 양말 등의 현물을 선물로 지급하여 오다가, 1997년 이후 이러한 선물 지급이 단협에 명시된 이후 1997~1998년은 연 4회, 1999~2000년은 연 1회, 이후 다시 연 2회 등 연간 지급횟수와 일자를 달리하면서 20만원 상당의 생활용품, 회사창립기념품 등을 지급하여 왔음. 위 기념품, 생활용품은 휴직중인 자, 해외 파견 중인 자 등에 대해서도 일괄적으로 지급되어 왔음.

【판결요지】

선물비가 단체협약에 의해 근로자들에게 정기적·일률적으로 지급되도록 의무가 부여되어 있는 경우에는, 이러한 선물비는 평균임금의 범위에 포함됨.

【IV-28】 기아특수강 사건

— <서울고판 1997. 05. 27. 97나3639> —

설날 떡값 등의 명칭으로 매년 특정한 시기에 일정한 금품을 지급하여 왔다면, 위 설날 떡값은 퇴직금 산정시의 평균임금에 포함됨.

【사실관계】

1993년 상여금규정 개정 후 정기 상여금 외에 사기진작의 일환으로 설날 떡값, 하기 휴양비, 추석 귀향비의 명칭으로 20만원씩 지급되었음. 이후 매년 설날 귀향여비, 중추절 귀향여비, 사업목표 격려금 등의 이름으로 지급되어 왔는데, 회사는 원고들의 평균임금의 범위에서 위 떡값을 제외하였음.

【판결요지】

근로기준법 시행령에 따라 평균임금의 범위에서 제외되는 소위 '임시로 지불된 임금과 수당'이란 일시적·돌발적 사유로 인하여 지급되는 것과 같은 그 지급사유의 발생이 불확정적인 것을 말함.

회사가 1993. 4. 이후 지급명목이나 명칭만을 달리하였을 뿐 기본적으로는 위와 같은 성질의 금품을 매년 특정한 시기에 비슷한 금액으로 계속적·정기적으로 지급하여 온 점, 1993년에 퇴직한 종업원들의 경우에는 이를 평균임금에 산입하여 퇴직금을 산정한 점, 그 지급과정이나 지급액의 결정에 있어서 근로조건의 향상을 위한 노동조합의 요구가 반영되고 있는 점, 지급시기가 종래 상여금(1993년 개정 전)이 지급되던 시점인 점 등의 여러 사정으로 미루어 볼 때, 그 지급이 거의 예정되어 있는 임금의 성질을 지닌 것으로 보아야 함.

7. 하계휴가비, 효도휴가비

【IV-29】 조선맥주 사건

<대판 1996. 05. 14. 95다19256>

하계휴가 실시 여부와는 관계없이 일률적으로 위 하계휴가비를 지급하였다면 이는 근로의 대상으로 지급된 임금에 해당함.

【사건개요】

단체협약은 전 종업원에게 일률적으로 금 70,000원을 하계휴가비로 지급한다고 규정하고 있으며, 또한 하계휴가 3일은 매년 7·8월 중에 필히 실시하며 연월차, 급여, 수당과는 무관하다고 규정하고

있음.

【판결요지】

만약 하계휴가를 실시한 종업원에게만 위의 하계휴가비를 지급하였다면 이는 근로제공과는 관계없이 은혜적으로 지급된 금품에 불과하여 임금에 해당하지 아니하므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 산입될 수 없다 할 것임. 그러나 본 건의 경우 하계휴가 실시 여부와 관계없이 일률적으로 위의 하계휴가비를 지급하였다면 이는 근로의 대상으로 지급된 금품으로서 임금에 해당하므로, 위 하계휴가비 중 3/12에 해당하는 금액은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함되어야 할 것임.

【IV-30】 현대미포조선 사건

— <서울고판 2003. 9. 18. 2002나18697> —

단체협약에 따라 하계휴가비를 지급하여 왔다면 이는 회사에 지급의무가 지워져 있는 경우이므로 평균임금의 산정범위에 포함됨.

【사건개요】

회사는 단체협약에 따라 하계휴가비를 지급하여 왔는데, 휴직중인 자는 그 지급대상에서 제외하여 왔음.

【판결요지】

하계휴가비, 개인연금보조비, 후생용품비 등은 단체협약에 의해 회사에 지급의무가 지워져 있고, 전근로자 또는 일정한 요건에 해당하

는 근로자에게 일률적으로 지급되어 왔으므로 이는 근로의 대가로서 임금에 해당하는 것임.

8. 안전수당, 무사고수당

【Ⅳ-31】 근로복지공단 사건

<대판 1997. 05. 28. 96누15084>

운행횟수에 비례하여 계속적·정기적으로 지급된 차량운행 수당은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에 포함됨.

【사건개요】

회사는 1회당 금 10,000원이라는 운행수당 지급기준을 정하여 두고, 대전-단양 간의 운행횟수에 따라 위 금액을 매월 임금지급일에 지급하여 왔음.

【판결요지】

사용자에게 근로의 대상성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없다는 것을 의미하는 것이고, 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙은 물론 노동관행에 의한 것이든 무방함. 본 건의 경우 사용자는 관례에 따라 1회당 금 10,000원씩의 운행수당을 일률적으로 지급하여야 할 의무가 있었다고 할 것이고, 아울러 이러한 운행수당은 장거리 운행으로 인하여 추가로 소요되는 비용을 보전해주려는 실비변상적 금품이라기 보다는 근로의 대상으로 지급된 것이라고 봄이 상당하므로 평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에 산입해야 함.

9. 품위유지비, 차량지원비

【IV-32】 쌍용화재 사건

<대판 1995. 03. 28. 94다37639>

차량보조금이 지급되는 취지 등을 고려하지 않은 채 단지 정기적으로 일정액이 지급되었다는 사실만으로 임금성을 인정하는 것은 부당함.

【사건개요】

회사는 차량보유자들에 한하여 차량보조비를 정기적으로 일정액을 지급한 반면, 차량이 없는 직원들에게는 이에 갈음하는 교통비 등을 지급하지 않았음. 한편 원고는 그 동안 위 차량보조비를 정기적으로 일정액을 지급받아 왔는데, 위 금품이 평균임금의 범위에 포함됨을 주장함.

【판결요지】

본 건 차량보조금이 전직원에 대하여 또는 일정한 직급을 기준으로 일률적으로 지급된 것이 아니라 차량보유자들에게만 지급되었고, 차량이 없는 자에게 이에 갈음하는 교통비 등이 지급된 바도 없을 뿐 아니라, 차량보조금을 받지 못하는 직원들의 급여액에 비추어 그 금액이 지나치게 많은 사정이 있다면, 직원들 소유의 차량이 업무용으로 사용되는 경우 연료대 등 유지관리비는 누가 부담하는지 등의 구체적인 사정들이 함께 고려되어야 할 것임.

따라서 위 차량보조금이 근로의 대상인지 아니면 개인 소유의 차량을 업무용으로 사용하는 데 필요한 비용을 실비변상조로 받은 것인지 등의 구체적 사정들을 고려하지 아니한 채, 본 건 차량보조금이

정기적으로 일정액이 지급되었다는 사실만으로 임금성을 인정한 원심의 판단은 부당함.

【IV-33】 영화진흥공사 사건

<대판 1995. 05. 12. 94다55934>

자가운전보조비가 일정 직급 이상 직원 중 차량보유자에 한해 지급된다면, 이는 근로제공과 관계없이 오로지 일정 직급 이상 직원의 차량 보유라는 개별적이고 우연한 사정에 따라 좌우되는 것이므로, 설사 위 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 근로의 대상으로 볼 수 없음.

【사건개요】

자기차량을 보유한 운전자에 한하여 임원에게는 월 300,000원씩 부장에게는 월 200,000원씩을 자가운전보조비 명목으로 그 비용의 실제 지출 여부를 불문하고 지급하여 온 경우 이러한 금품이 임금에 해당하는지 여부

【판결요지】

자가운전보조비가 일정 직급 이상의 직원 중 차량을 보유한 자에 한하여 지급되고 있다면, 이는 단순히 직급에 따라 일률적으로 지급된 것이 아니고 그 지급 여부가 근로제공과 관련됨이 없이 오로지 일정 직급 이상 직원의 자기 차량 보유라는 개별 적이고 우연한 사정에 따라 좌우되는 것임.

그렇다면 자가운전보조비 중 회사가 직원들에게 차량 보유와 관계 없이 교통비 명목으로 일률적으로 지급하는 금품을 초과하는 부분은 비록 자가운전보조비가 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도

근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없음. 따라서 일률적으로 자가운전보조비 명목의 금품이 매월 정기적으로 지급된 이상 이는 임금에 해당한다는 원심의 판단은 부당함.

【IV-34】 병원협회사건

<대판 1992. 04. 10. 91다37522>

전직원들에게 그 직급에 따라 일률적으로 지급되어 온 출퇴근교통비는 여비, 출장비 등과 같은 실비변상적인 금품과는 달리 근로의 대상인 임금에 해당함.

【사건개요】

매월 출퇴근교통비로써 실장 및 부장에게 7만원을, 기타 직원에게 2만원이 지급되어 왔는데, 회사는 각처에 흩어져 거주하는 직원들에게 출퇴근용 버스를 제공할 수 없어 호의적·은혜적 차원에서 출퇴근에 따른 실비변상의 의미로 위 출퇴근교통비가 지급되었을 뿐이라고 주장함.

【판결요지】

본 건 출퇴근교통비는 지급 근거가 급여규정에 반드시 명시되어 있는 것은 아니지만 사무총장을 제외한 전직원에게 정기적으로 지급되어 왔고, 출퇴근교통비가 지급되지 아니한 사무총장에게는 그 대신에 출퇴근차량이 제공된 사실에 비추어 보면, 위 출퇴근교통비는 여비, 출장비 등과 같은 실비변상적인 성격의 금품이 아니라 근로의 대상인 임금에 해당함.

【Ⅳ-35】 대창주택 사건

<대판 1997. 10. 24. 96다33037>

차량유지비가 차량 보유를 조건으로 또는 직원들 소유의 차량을 업무용으로 사용하는 데 필요한 비용을 보조하기 위해 지급된 것이라면, 이러한 금품은 실비변상적인 것으로서 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없음.

【사건개요】

원고의 급여명세서에는 차량유지비 명목으로 300,000원을 받은 것으로 기재되어 있으나, 회사가 보관한 같은 기간 급여지급명세서에는 원고는 물론 어떤 직원에게도 차량유지비 명목의 금품이 지급된 사실이 기재되어 있지 않는 등, 위 차량유지비가 모든 직원들에게 일률적으로 지급된 것으로 볼 수는 없음. 반면 원고(상속인)는 위 차량유지비가 임금에 해당한다고 주장하고 있음.

【판결요지】

근로자가 특수한 근로조건이나 환경에서 직무를 수행하게 됨으로 말미암아 추가로 소요되는 비용을 변상하기 위하여 지급되는 이른바 실비변상적 급여는 근로의 대상으로 지급되는 것으로 볼 수 없음. 차량유지비의 경우 전 직원에 대하여 또는 일정한 직급을 기준으로 일률적으로 지급되었다면 근로의 대상으로 볼 수 있다고 할 것이나, 차량 보유를 조건으로 지급되었거나 직원들 개인 소유의 차량을 업무용으로 사용하는 데 필요한 비용을 보조하기 위해 지급된 것이라면 실비변상적인 것으로서 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없음. 따라서 직원에게 일률적으로 지급된 것이 아님이 명백한 본 건 차량유지비는 근로의 대상이 아님.

10. 근속수당

【IV-36】 군포교통 사건

〈대판 2002. 7. 23. 2000다29370〉

근속수당이 일정한 근속연수에 이른 근로자에게 실제의 근무성적과는 상관없이 매월 일정하게 지급된 것이라면 통상임금에 해당함.

【사건개요】

회사는 매년 7.1.을 기준으로 장기근속을 장려하기 위해 1년 이상 근속자에게 일정한 금액을 가산하여 근속수당으로 지급하여 왔는데, 원고는 위 근속수당이 통상임금에 해당한다고 주장하고 있음.

【판결요지】

위 근속수당은 은혜적인 배려에서가 아니라 일정한 근속연수에 이른 근로자에게 실제의 근무성적과는 상관없이 매월 일정하게 지급된 것으로서, 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 해당하므로 통상임금의 범위에 포함되어야 함.

【IV-37】 금강운수 사건

〈대판 1992. 05. 22. 92다7306〉

근속수당을 근로의 질에 대한 대가로서 고정적으로 지급되는 근로교환적 임금으로 볼 수는 없고, 오히려 1년 이상 근속자를 우대하기 위한 은혜적 성격의 수당으로 보아야 함.

【사건개요】

회사는 매년 1월 1일을 기준으로 만 1년 이상 근속한 운전사에게 1년당 정액의 근속수당을 근속년한에 따라 가산하여 지급하여 왔음.

【판결요지】

위 근속수당은 근로의 질에 대한 대가로서 고정적으로 지급되는 근로교환적 임금이라고는 볼 수 없고, 오히려 1년 이상 근속한 운전사를 우대하기 위한 은혜적 성격의 수당으로서 근로의 질과는 관계가 없는 것이고, 근무연수에 구애 없이 정기적, 일률적으로 운전사에게 지급되는 고정급 임금이라고 할 수 없음. 따라서 위 근속수당이 만 1년 이상 근무한 모든 운전자에게 지급되는 것이고, 이는 근로의 질에 대한 대가로 매월 고정적으로 지급되는 근로교환적 임금에 해당한다는 원심의 판단은 부당함.

【Ⅳ-38】 영창악기 사건

<대판 1996. 03. 22. 95다56767>

출근일수에 따라 지급액이 달라지는 근속수당은 근무성적에 따라 좌우되는 것이므로 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

회사는 유급출근일수가 15일 이상인 근로자에 대하여는 근속수당 전액을 지급하고, 15일 미만인 경우에는 일할로 계산된 근속수당만을 지급하여 왔음.

【판결요지】

근로기준법이 통상임금을 인정하고 있는 입법취지와 통상임금의 기능 및 필요성에 비추어 볼 때, 어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속해야 하므로, 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 임금은 고정적인 임금이라 할 수 없음. 따라서 유급출근일수에 따라 그 지급액이 달라지는 근속수당은 근로자들의 실제의 근무성적에 따라 좌우되게 되어 그것이 고정적인 임금이라고 할 수 없으므로, 위 근속수당은 통상임금의 범위에 포함시킬 수 없다고 할 것임.

11. 정 · 개근수당

【IV-39】 금정구 의료보험조합 사건

<대판 1996. 05. 10. 95다2227>

일정기간의 계속근로를 지급조건으로 하는 정근수당은 결국 실제의 근무성적에 따라 좌우되는 것이므로, 그것이 고정적인 임금이라고 할 수는 없으므로 통상임금에 속하지 않음.

【사건개요】

회사는 식대와 교통비는 매월 일정액을, 체력단련비는 일정시기에 월 기본급의 50% 또는 100%를 원고들을 포함한 전직원에게 지급하여 왔는데, 정근수당의 경우 일정기간의 계속근로를 지급조건으로 하여 지급하여 왔음.

【판결요지】

본 건 식대, 교통비, 체력단련비는 모두 정기적, 일률적으로 지급되는 고정적인 임금이라 할 것이므로 통상임금에 속한다고 할 것이고, 장기근속수당도 근로의 양 또는 질에 무관하게 일정 근속연수에 달한 자에게 실제의 근무성적과는 상관없이 매월 일정액을 지급하여 온 정기적, 일률적인 임금이라 할 것이므로 통상임금에 속한다고 할 것임.

다만 정근수당은 '일정기간의 계속근로'를 그 지급조건의 하나로 규정하고 있어 정근수당의 지급 여부는 결국 실제의 근무성적에 따라 좌우되게 되어 그것이 고정적인 임금이라고 할 수 없으므로 통상임금에 속한다고는 할 수 없음.

12. 보장수당 · 특수작업수당

【IV-40】 금강운수 사건

<대판 1992. 05. 22. 92다7306>

실제 근무여부나 근무실적에 따라 그 지급여부 및 금액이 달라지는 '연장키로수당'은 통상임금에 포함되지 아니함.

【사건개요】

회사는 일정한 킬로를 초과하여 운전한 기사에게는 기본급 외에 매 근무일마다 일정액의 '연장키로수당'을 지급하고, 또한 안내원이 없는 버스를 운행한 기사에게도 매 근무일마다 '개폐수당'을 각 지급해 왔음.

【판결요지】

위 연장기로서당, 개폐수당은 실제 근무여부나 근무실적에 따라 그 지급여부 및 금액이 달라지는 것이므로, 실제 근무여부 또는 근무실적에 따라 지급여부 및 지급액이 변동되는 임금은 통상임금의 산정 범위에 포함되지 않음.

【IV-41】 서울집행관합동사무소 사건

<대판 1999. 2. 9. 97다56235>

처리건수에 따라 지급해 온 부동산 현황조사수당은 임금에 해당하지 않지만, 이러한 현황조사업무를 장려하기 위해 매월 지급해 온 외근여비는 임금에 해당함.

【사건개요】

집달관이 경매법원으로부터 부동산 현황조사 명령을 받고 조사 업무를 수행하는 경우, 집달관 사무원인 원고는 부동산 현황조사업무를 보조하면서 출장 1회당 금 1만원의 여비와 사진촬영 비용 등을 부동산 현황조사수당이라는 명목으로 지급받아 왔음. 그러나 위 현황조사 업무는 집달관 사무원들이 서로 기피하는 경향이 있어, 집달관사무소는 1979.부터 현황조사 업무를 보조하는 모든 집달관 사무원들에게 매월 일률적으로 15만원씩 외근여비를 지급하여 왔음.

【판결요지】

부동산 현황조사수당의 실질은 경매법원이 경매신청인들로부터 예납받은 비용을 집달관에게 그대로 지급한 것을 집달관이 다시 실제로 현황조사업무를 한 집달관 사무원에게 출장 횟수에 따라 지급하

는 것으로서 실비변상적 또는 은혜적 성격의 금품에 불과하며, 피고 사무소가 이를 집달관 사무원에게 직접 지급하는 것도 아니기 때문에 부동산 현황조사수당은 원고의 평균임금 산정을 위한 기초임금에 포함시킬 수 없음.

그러나 외근여비는 피고 사무소가 부동산 현황조사 업무를 보조하는 집달관 사무원에게 매월 처리 사건 수와 관계없이 정기적·일률적으로 지급한 급여로서 근로의 대가로 지급된 임금에 해당함이 명백하고, 따라서 위 외근여비는 평균임금 산정시 포함되어야 함.

【IV-42】 한진 사건

<대판 1998. 1. 20. 97다18936>

경미한 수리 비용 지원 등을 위해 화물 운전자들에 한해 지급된 작업출장비를 근로의 대가인 임금으로 볼 수는 없음.

【사건개요】

회사는 화물 운전자들에 대한 작업출장비 지급 기준을 마련하여 전국에 걸쳐 시행해 왔는데, 운전원들은 귀사할 때마다 운행경비로서 식대, 고속도로비 등의 금액을 계산하여 그 때마다 지급받아 왔음. 한편 원고는 작업출장비로 1995. 1·2월에 36만원, 3월에 39만원을 지급받아 왔는데, 위 금품이 평균임금에 포함되야 한다고 주장함.

【판결요지】

원심은 위 작업출장비가 전 직원에게 지급된 것은 아니지만 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의해 발생한 비용을 변상하기 위한 것으로 볼 수는 없고, 화물 운송이라는 자신의 업무를 다한데 대하여 지급받은 대가로서 임금이라고 판단하였음. 그러나 위 금품의

지급 사유가 시급제하에의 화물 운전자들의 근로의욕을 제고하고 경미한 수리 비용 등의 부담을 해소하기 위한 것이며, 시간외수당 등과는 별도로 지급되었으며, 구체적 기준은 지점의 특성에 따라 달라질 수 있고, 그 액수 또한 월 평균 30만원을 초과하여 이를 받지 않는 다른 운전자들에 비하여 지나치게 많은 금액이라 할 것이므로 이를 근로의 대가라고 볼 수는 없음.

13. 직무수당

【Ⅳ-43】 한국종합기술개발공사 사건

<대판 1998. 04. 24. 97다54727>

전임자에게 지급된 금품은 근로의 대가가 아니므로, 전임자가 실제 지급받아 온 금품을 기준으로 퇴직금을 산정할 수는 없음.

【사건개요】

사용자는 단체협약에 따라 노조 전임자인 원고에게 일정한 금품을 지급하여 왔는데, 원고는 전임자로서 지급받은 위 금품들이 근로의 대가인 임금이므로 평균임금에 포함되어야 함을 주장함.

【판결요지】

노조 전임자는 사용자와의 사이에 기본적 노사관계는 유지되고 근로자로서의 신분도 그대로 가지는 것이지만, 근로제공의무가 면제되고 원칙적으로 사용자의 임금지급의무도 면제된다는 점에서 휴직 중인 근로자와 유사하다고 할 것이므로, 사용자가 단체협약에 따라

전임자에게 지급한 금품을 근로의 대가인 임금으로 볼 수는 없음.

따라서 노조 전임자의 퇴직금을 산정하는 경우에는 동일 직급 및 호봉의 근로자들의 평균임금을 기준으로 퇴직금을 산정하는 것이 타당하며, 실제로 지급받아 온 금품을 기준으로 할 수는 없는 것임.

【IV-44】 대한항공 사건

<대판 1996. 05. 28. 95다36817>

항공기승무원의 실제 근무성적에 따라 그 지급 여부나 지급액이 달라지는 비행수당은 통상임금에 해당하지 않음.

【사건개요】

승무원에 대하여 지급되는 60시간분의 비행수당(보장비행수당)은 월간 실제 승무시간이 최저 30시간 이상인 경우에 한하여 지급되고, 최저 승무시간에 미달하는 경우에는 보장수당이 지급되지 않음. 또한 월간 승무기준시간인 75시간을 초과하는 경우에는 75시간에 상당하는 비행수당과 초과 부분에 대하여 가산 지급되는 비행수당이 함께 지급되며, 승무결근자(MISSED FLIGHT 월 1회 이상인 자)에 대하여는 비록 그 실제 근무시간이 최저 승무시간을 초과하는 경우에도 보장수당이 지급되지 아니함.

【판결요지】

원심은 운항승무원이 최저 승무시간 이상을 근무하면 비행시간 60시간까지는 실제의 근로 여부나 근무 실적과 관련 없이 일률적으로 60시간분에 해당하는 비행수당을 지급받고, 매월 최저 승무시간에 미달하게 승무하는 예는 거의 없어 그 동안 기준 이상의 비행수당을

지급받아왔다는 점을 고려하면, 사실상 매월 고정적으로 지급되는 통상임금에 해당하다고 판시함.

그러나 본 건 비행수당은 비록 보장비행수당(60시간분)의 경우에도 고정적으로 지급되는 것이 아니고 항공기승무원의 실제의 근무성적에 따라 그 지급 여부나 지급액이 달라지는 것이므로 통상임금에 해당하는 임금이라 할 수 없음.

【IV-45】 대한항공 사건

<대판 1996. 06. 28. 95다24074>

국내선승무원의 이·착륙횟수에 따라 지급되는 이·착륙수당과 국제선승무원의 현지 체류시간에 비례해 지급되는 현지식비는 통상임금에 해당하지 아니함.

【사건개요】

국내선에 탑승하는 승무원에 한해 이·착륙 횟수에 따라 지급되는 이·착륙수당과 국제선에 탑승하는 승무원에게 체류시간에 비례하여 지급되는 현지식비가 통상임금에 해당하는지 여부

【판결요지】

이·착륙수당은 승무원이 국내선에 탑승하게 되는 경우에 한하여 이·착륙 횟수에 따라 지급되는 것임을 알 수 있어 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 것이라고 할 수 없으며, 승무원이 해외에서 체류하는 기간 동안 지급하는 소론의 현지식비는 국제선에 승무하는 경우에만 지급되는 것이고, 체류지역마다 그 지급 단가가 다를 뿐만 아니라 그 지급액도 단지 체류시간에 비례하여 지급되는 것임을 알 수 있으므로, 이는 해외체류라는 특수한 근무환경에 따라 추가로 소

요되는 비용을 보전하여 주려는 실비변상적 성격의 금품이어서 모두 통상임금에 해당하지 아니함.

14. 연구비

【IV-46】 대한적십자사 사건

<대판 1994. 09. 13. 94다21580>

규칙상 실비변상적 성격으로 규정된 의학연구비가 그 지급 기준과는 달리 일정 직급 의사 전원에게 매년 계속적·정기적으로 지급되었다면 이를 임금으로 보아야 함.

【사건개요】

의학연구비는 연구비지급운영규칙에 실비변상적 금품으로 규정되어 있는데, 이러한 지급기준과는 달리 병원의 과장급 의사 11명 전원에게 일반적으로 매년 정기적으로 지급되어 왔음. 망인은 사건 당해연도 1인당 책정액 1600만원 중 950여만원을 지급받았는데, 위 의학연구비를 망인에 대한 일일수입으로 인정할 수 있는지 여부

【판결요지】

위 의학연구비를 임금으로서 소극적 손해액 산정의 기초로 삼을 수 있는지 여부는 결국 그것의 지급사유 발생이 불확정적인 것인가, 아니면 계속적·정기적으로 지급하여 왔는가에 따라 결정되어야 함.

위 의학연구비는 실적에 따른 실비변상 지급이라는 지급규정과는 달리 단지 과장급 의사 전원에게 정기적으로 지급되었는데, 그렇다

면 위 의학연구비는 계속적·정기적으로 지급되는 급여의 일부라 할 것이고 실제적인 지급기준이 내부규칙에 어긋난다 하여 이를 바로 위법하다거나 부당한 수입으로 볼 수는 없음.

【IV-47】 대한적십자사 사건

〈서울지판 2003. 12. 12. 2002가합31068〉

실비변상적 차원의 금품이 내부규정과 달리 마치 임금처럼 지급되어 왔더라도, 이러한 잘못된 운영실태로 인하여 그 수당의 본래의 성격까지도 변하는 것은 아니므로, 위 학술연구비를 평균임금에 포함시킬 수는 없음.

【사건개요】

회사는 실비변상차원에서 엄격하게 지급되어야 할 학술연구비를 연구결과의 내용, 성과에 대한 정확한 확인절차를 거치지 않은 채, 지급에 따라 획일적으로 결정된 금액을 학술연구비로서 과장급 이상의 사들에게 일률적으로 나누어 지급하여 왔음.

【판결요지】

실비변상차원에서 지급되어야 할 위 금품이 마치 근로의 대상인 임금처럼 계속적·정기적으로 지급된 것은 위와 같은 예산의 부정적인 집행 및 이에 편승한 금품 수령자들의 도덕적 해이에 기한 것으로 보여짐.

따라서 이와 같은 지급경위를 고려할 때, 학술연구비가 사실상 임금처럼 지급되어 왔다는 이유만으로 이를 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에까지 산입한다면, 위 근로자들이 이종의 이익을 취득

하게 되는 심히 부당한 결과에 이를 뿐만 아니라 잘못된 운영실태로 인하여 그 본래의 성격까지도 변하는 것은 아니라고 할 것이므로, 학술연구비는 원래의 규정목적에 따른 실비변상적인 성격을 계속 유지하고 있다고 봄이 상당함.

【IV-48】 한국전력사건

— <대판 1973. 03. 27. 72다2425> —

다른 사항들은 살펴보지 않은 채 단순히 근로소득을 원천징수 해왔다는 사실만으로 교재연구비를 임금으로 판단할 수는 없음.

【사건개요】

회사는 실제 강의를 맡고있지 아니한 사원연수원의 원장, 부원장 등 순수 행정직 사원들에게도 전임강사 경직 발령으로 교재연구비를 지급하여 왔고, 다른 급여들과 함께 근로소득을 원천징수하여 왔음.

【판결요지】

단순한 의례적·호의적인 의미에서 지급되는 경우에는 그 금품을 임금이라 하기 어렵고, 그 지급되는 금품에 대하여 갑종근로소득세가 원천징수된다고 하여 반드시 이를 임금이라 단정할 수는 없음.

이 경우 교재연구비의 임금성은 의무적으로 지급되는지의 여부에 따라 결정되어야 할 것으로서, 위 교재연구비의 지급이 명시적이던 묵시적이던 계약의 내용으로서 회사가 의무적으로 지급하는 것인지를 심리한 후 근로의 대상인지 여부를 결정하여야 할 것임에도 불구하고, 다른 사항들은 살펴보지 않은 채 단순히 근로소득을 원천징수

하여 왔다는 사실만으로 임금성을 인정한 원심의 판단은 부당함.

15. 체력단련비 · 월동보조비

【IV-49】 한국의류시험연구원 사건

〈대판 2002. 6. 11. 2001다16722〉

보수규정이 매월 월정액으로 지급되는 임금을 평균임금의 대상에 포함하고 있다면, 연 2~3회 지급되는 체력단련비 등은 평균임금의 대상에서 제외됨.

【사건개요】

보수규정은 퇴직금산정의 범위를 기본급, 제수당(매월 전직원에게 월정액으로 지급하는 수당 : 특수수당, 시간외수당, 휴일수당, 연월차수당) 및 상여금을 합산한 금액으로 정하고 있음. 이 경우 연 2~3회 분할하여 지급되는 체력단련비와 명절에 지급되는 효도휴가비는 평균임금의 대상에서 제외되는지 여부

【판결요지】

위 급여규정에서 퇴직금 산정에 포함시키고 있는 제수당의 범위는 매월 월정액으로 지급되는 수당 및 시간외수당, 휴일수당, 연월차수당으로 해석함이 상당하다 할 것이므로, 노사간의 임금협정에 기하여 매월 월정액으로 지급된 장기근속수당, 가계보조금 및 출퇴근보조금은 퇴직금 산정시의 기준급여에 포함된다 할 것임.

반면 기본급의 200%를 연 2~3회 나누어 지급된 체력단련비와 연

2회 설과 추석에 있는 달에 지급된 효도휴가비는 매월 월정액으로 지급하는 수당에 해당된다고 볼 수 없으므로, 위 급여규정에 정해진 퇴직금 산정시의 기준급여에 포함시킬 수는 없음.

【IV-50】 인천중구의료보험조합사건

<대판 1996. 02. 09. 94다19501>

매년 일정시기에 월 기본급에 대한 일정액으로 지급된 체력 단련비와 월동보조비는 통상임금에 해당함.

【사건개요】

매년 일정시기에 월 기본급에 대한 일정액을 체력단련비와 월동보조비로 전직원에게 각 지급하여 온 경우, 위 금액의 통상임금 해당 여부

【판결요지】

통상임금이란 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 한 금품으로서 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금이라 할 것임. 따라서 위 체력단련비나 월동보조비는 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 한 금품으로서 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금이라고 할 것이므로 통상임금에 해당함.

따라서 원심이 위 금품의 각 1/12이 통상임금에 속한다고 판단한 것은 정당함.

16. 기 타

【IV-51】 신영와코루 사건

<대판 2003. 12. 23. 2003다7388>

근로자가 회사의 비용으로 다녀온 외국 연수의 목적이 교육이 아니라 출장에 해당하였다면, 의무재직기간 이전에 퇴사해도 연수비용을 상환치 않아도 됨.

【사건개요】

회사는 디자이너들을 제품 연구 및 개발을 위해 주기적으로 외국에 연수여행을 보내 왔는데, 특별한 교육프로그램은 설정되어 있지 아니하였고, 신제품 개발에 필요한 자료를 얻기 위해 전시회에 참가하거나 백화점을 둘러보고 주로 패션의 경향과 시장조사에 관한 업무를 수행하였음. 한편 귀국 후 3년 이내에 퇴사하는 경우에는 사용금액의 3배를 배상하기로 약정하였는데, 원고가 귀국후 퇴직하자 회사는 연수비용의 3배의 상환을 청구함.

【판결요지】

위탁교육훈련시 의무재직기간을 부과하면서 교육비용의 반환을 약정하는 것 자체는 근로기준법에서 금지하고 있는 위약금 또는 손해배상을 예정하는 계약이 아니므로 원칙상 유효하지만, 만약 임금 반환을 약정한 경우라면 이는 사실상 위약금 또는 손해배상을 예정하는 계약에 해당하여 근로기준법 제27조에 위반되어 무효임.

본 건과 같이 해외연수의 주된 실질이 교육훈련이 아니라 출장업무를 수행한 것에 불과하여 지급된 금품은 일종의 임금에 해당하거나

또는 필요불가결한 경비를 보전해 준 것에 불과한 경우, 이러한 때에도 본 건과 같이 의무근무 위반을 이유로 반환약정을 체결하였다면 이는 근로기준법에 위반되어 무효라고 할 것임.

【IV-52】 통신개발연구원 사건

〈대판 1996. 12. 6. 95다24944, 24951〉

의무복무기간을 근무하지 아니할 경우에는 기수령한 임금을 반환하여야 한다는 약정은 근로의 대가로 이미 지급한 임금을 채무불이행을 이유로 반환하기로 한 약정으로서 무효임.

【사건개요】

근로자가 파견된 해외 회사에서 근로를 제공하는 동안 파견한 회사로부터는 기본급 및 수당을 지급받았는데, 이후 의무복무기간을 근무하지 아니하여 기수령 금품을 반환하여야 하는 경우 이러한 약정의 효력 여부

【판결요지】

근로자가 파견된 해외회사에게 근로를 제공한 것은 파견한 기업체의 노무지휘권에 따른 것으로서 이는 곧 파견한 기업체에 대한 근로의 제공이라고도 할 수 있으므로 그 기간 중에 파견한 기업체가 근로자에게 지급한 기본급 및 수당은 임금에 해당함.

따라서 근로자가 의무복무기간을 근무하지 아니할 경우에는 위 금품을 반환하여야 한다는 약정은 근로자에게 근로의 대가로 지급한 임금을 채무불이행을 이유로 반환하기로 한 약정으로서, 실질적으로는 위약금 또는 손해배상을 예정하는 계약이라고 할 것이므로 근로

기준법 제24조에 위반되어 무효임.

【IV-53】 강성교통 사건

<대판 1999. 04. 23. 98다18568>

사납금을 납입하고 남은 금액을 기사들의 개인 수입으로 직접 귀속시켜 온 경우, 그 개인 수입금은 평균임금의 산정 범위에서 제외됨.

【사건개요】

하루의 운송수입금 중 사납금을 납입하고 남은 금액을 기사들의 개인 수입으로 직접 귀속시켜 온 경우, 그 개인 수입이 평균임금의 산정 범위에 포함되는지 여부

【판결요지】

퇴직금은 항상 그 전액을 사용자가 출연하여야 하는바, 이와 같은 퇴직금 출연에 예측가능성을 기할 수 있게 하기 위하여는 퇴직금 산정의 기초인 평균임금은 근로자가 얻는 총수입 중 사용자가 관리 가능하거나 지배 가능한 부분에 한정된다고 보아야 할 것임.

따라서 하루의 운송수입금 중 사납금을 납입하고 남은 금액을 개인 수입으로 자신에게 직접 귀속시킨 경우, 그 개인 수입 부분의 발생 여부나 그 금액 범위 또한 일정하지 아니하여 피고 회사로서는 원고들의 개인 수입액이 얼마가 되는지 알 수 없고 이에 대한 관리가능성이나 지배가능성도 없었던 것이므로, 개인 수입 부분은 퇴직금 산정의 기초인 평균임금에 포함된다고 할 수 없음.

【Ⅳ-54】 금강운수 사건

— <대판 2002. 8. 23. 2002다4399> —

운송회사가 근로자들로부터 납부받은 사납금 초과 수입금은 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함됨.

【사건개요】

사납금을 포함한 총운송수입금을 전부 운송회사에 납부하는 경우, 사납금 초과 수입금이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함되는지 여부

【판결요지】

총운송수입금을 전부 운송회사에 납부하는 경우에는 근로자들이 사납금 초과 수입금을 개인 자신에게 직접 귀속시킨 경우와는 달리, 운송회사로서는 사납금 초과 수입금의 발생 여부와 금액 범위를 명확히 확인·특정할 수 있어 사납금 초과 수입금을 관리하고 지배할 수 있다고 보아야 할 것임.

따라서 운송회사가 추후에 근로자들로부터 납부받은 사납금 초과 수입금 상당의 금품을 근로자들에게 지급하였다고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 운송회사가 근로자들로부터 납부받은 사납금 초과 수입금은 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함되는 것으로 보아야 함.

V. 임금성 판단 기준 검토

앞에서 살펴 본 바와 같이 모든 판례들은 명시적 또는 묵시적으로(표현의 생략) 근로에 대한 대가성 있는 금품이 임금이라는 데에는 의견이 일치하며, “근로제공과의 직접적 또는 밀접한 관련성”을 근로의 대가성 판단의 원칙적 기준으로 삼고 있다.

그런데 “근로의 대가성”이라는 개념 자체가 매우 추상적인 것이며, 사실상 동일한 사안에서도 판례의 입장이 배치되는 경우도 많아 정확히 그 개념을 규정하기에는 어려운 점이 있다.

또한 많은 판례들이 “근로의 대가성”이라는 원칙적인 기준보다는 단체협약 등의 지급규정만을 이유로, 사용자의 지급의무 및 근로의 대가성 등을 인정하고 있는 것이 일반적이다.

그러나 이러한 지급의무도 판례가 밝히고 있는 바와 같이 “근로제공과 밀접한 관련”이 전제된 상태에서만 임금으로 볼 수 있는 것이지, 단지 지급 규정의 존재 자체만으로는 임금성을 일률적으로 인정할 수는 없는 것이다.

또한 이와 같이 “근로에 대한 대가성”이라는 원칙적 요소의 판단 방법에 대해서는 어떠한 기준도 제시하지 않으면서, 오히려 지급규정의 유무 또는 정기적 지급이라는 주변적·부대적 상황만으로 ‘임금성 판단’의 본질에 접근하고 있는 판례의 태도에 대해서는 비판적 견해도 많다.

이하에서는 임금성 및 평균임금 관련 판례들에서 자주 제기되는 기준들을 유형별로 분류하여, 그 적용상의 문제점과 함께 과연 어떠한 요소들을 고려하여 임금성 여부가 판단되어야 하는지를 검토하였다.

1. 평균임금의 범위에서 배제하기로 하는 합의

판례는 특정수당을 평균임금의 산정 범위에서 배제하기로 하는 당사자간의 합의에 대해 그 효력을 인정하고 있다. 또한 이러한 배제 합의는 묵시적인 것이라도 유효하다는 것이 원칙적인 입장이다.

즉 판례는 노조의 지속적인 요구에도 불구하고 회사가 특별생산격려금을 평균임금에 산입하지 않은 경우에는 배제에 관한 묵시적인 합의를 인정하거나(한일시멘트, IV-11사례), 식대보조비, 가족수당 등을 복리후생비로 보기로 노사가 합의한 경우에는 위 수당을 평균임금의 범위에서 제외하고(대한석탄공사, II-12사례), 가족수당을 평균임금의 산정범위에서 제외하였다는 사실만으로는 위법이 될 수 없다(영화진흥공사, IV-25사례)라고 판단한 사례가 있다.

반면, 위 사례들과는 달리 명시적 배제합의가 있었음에도 이러한 합의의 효력을 무시하고 단지 계속적으로 지급되었다는 이유만으로 특별격려금 등의 평균임금 해당성을 인정하거나(현대중공업, IV-25사례), 단체협약상의 임금의 범위에서 제외하기로 노사가 합의하였음에도 불구하고 단지 "실질적으로 파악할 때 근로의 대가에 해당하여……" 라는 추상적인 표현으로 임금성을 인정한 경우(현대미포조선, IV-12사례)도 있다.

그러나 임금의 책정 및 지급은 원칙상 사용자의 권한(대판 1996. 07. 30. 95다12804)에 속하는 것이며, 이러한 임금제도의 운용은 전적으로 사적자치의 원칙에 기초하여 판단되어야 한다. 즉 임금제도의 운용에 있어서 당사자간의 합의는 다른 어떠한 사정보다 최대한 존중되어야 하는 것이 당연하다. 이러한 점에서 명시적인 배제합의조차도 무시한 위 하급심 판결(현대중공업, 현대미포조선 사례)은 부당한 측면이 있다.

한편 평균임금과는 달리 통상임금의 경우에는 당사자간의 배제합의의 효력을 부정하는 것이 원칙적인 판례의 입장(대한석탄공사, II-15사례)이다. 그러나 통상임금의 본질은 사전적·평가적 의미에서의 노동력 구매(제공)에 대한 당사자간의 합의가격이므로, 그렇다면 사후의 실질 수령액보다는 근로계약 체결시 또는 수당 도입시의 노동력 구매(제공)에 대한 당사자간의 평가가 우선시되어야 한다.

따라서 통상임금의 판단에 있어서도 지급에 있어서의 정기성·일률성이라는 형식적인 측면을 논하기에 앞서 노동력 구매(제공)에 대한 당사자간의 의사를 우선시하여야 한다. 이는 임금체계 전반에 걸쳐 “…… 지급관행 및 위 규정들의 개정경위와 그 내용 등 여러 사정을 종합적으로 살펴서 판단해야 한다.”는 판례의 일관된 입장들(한국의류시험연구원, II-8사례)과 신의성실의 원칙에 비추어 보아도 당연하다.

따라서 개인연금보조비의 도입 당시 통상임금에 포함시키지 않기로 하는 노사간의 합의가 있었음에도 불구하고, 단지 통상임금 배제합의는 인정되지 않는다는 형식적인 논리에 따라 임금성을 인정한 사례(현대중공업, IV-15사례)는 문제가 있다.

2. 일정한 지급조건의 존재

수당의 지급이 특수하고 우연한 조건의 충족 여부에 좌우되는 경우에는 근로의 대상이 될 수 없다는 것이 판례의 원칙적 입장이다.

즉 판례는 일정 직급 이상에게만 지급되는 차량유지비(대창주택, IV-35사례), 승용차의 소유여부에 따른 자가운전보조비(영화진흥공사, IV-33사례), 개인의 실적에 따라 달라지는 성과급(동원증권, I-5사례), 경영실적에 따른 특별성과상여금(한진, IV-6사례), 사업계획 초과를 전제로 한 특별상여금(한국의류시험연구원, IV-8사례) 등의 경우에는 지급조건의 존재를 이유로 하여 위 수당들을 평균임금의 산정범위에서 제외하고 있다.

그러나 매년 그 조건(무쟁의 교섭타결)의 충족을 전제로 지급되어 그 지급여부 자체가 유동적임에도 불구하고, 단순히 계속적으로 지급되었다거나 전체적으로 보아 근로의 대가에 해당한다는 애매한 근거를 들어 임금성을 인정한 경우도 있다(현대미포조선 IV-12사례, 현대중공업 IV-10사례).

특히 이와 같은 ‘우연한 조건의 성취’는 가족수당의 통상임금 해당여부에 있어서도 두드러지게 나타나고 있다. 즉 ‘부양가족의 새로운 발생’이라는 지극히 우

연적인 조건에 의한 경우에는, 명백히 그 금품의 성격이 근로의 질과 양에 따라 지급되는 것으로 볼 수 없을 것이다.

판례도 가족수당의 경우에는 대체로 이러한 입장을 유지하면서 통상임금 해당성을 부정하고 있으며(서울대병원, IV-26사례, 정보산업, II-16사례, 기아자동차, II-18사례), 그 반대논리로 미혼자에게도 일률적으로 지급된 가족수당의 경우에는 통상임금 해당성을 인정하고 있다(서울대교구, II-19사례).

3. 수당을 신설하게 된 배경

판례는 원칙상 수당의 임금성 여부 등에 관한 해석은 당해 사업장의 지급관행 및 규정들의 제·개정경위와 그 내용 등 여러 사정을 종합적으로 살펴서 판단해야 한다는 입장을 견지하고 있다(한국의류시험연구원, II-8사례). 즉, 대부분의 사례에서 수당을 신설하게 된 배경을 임금성 또는 복리후생성 판단의 주요한 기준으로 제시하고 있다.

이와 관련하여 실비변상비로 도입된 의학연구비가 일정 직급 이상의 의사들에게 계속적으로 지급된 경우, 수당의 지급취지보다는 현재의 관행에 따라 임금성을 인정한 사례가(대한적십자사, IV-46사례) 있는 반면, 동일한 회사의 다른 사건에서는 그 수당의 설립 취지 및 규정의 의미에 따라 당해 수당의 본질을 파악해야 하므로 관행과는 상관없이 임금성을 인정할 수 없다는 하급심(확정) 판결(대한적십자사, IV-47사례)도 있다.

한편 일부 판례들은 회사의 지급의무와 ‘계속적 지급’이라는 논리에만 치중할 뿐, 그 제도의 도입 배경이나 이유 등은 도외시하는 경우가 있다. 즉, 물가안정을 위한 정부의 지침에 따라 기존의 상여금제도와는 별개로 경영성과를 반영한 성과급제도(성과배분적 변동상여제도)를 도입한 사례(현대미포조선, IV-12사례, 현대중공업, IV-10사례), 최초의 지급이 통합창사를 기념하기 위해 이사회 결의 없이 내부 결정만으로 특별성과금을 지급한 사례(문화방송, IV-3사례)의 경우, 판례는 제도의 도입 배경을 무시한 채 단지 계속적 지급이라는 이유만으로 임금

성을 인정한 측면이 있다.

4. 지급의무의 존재

특정 금품에 대한 지급의무는 단체협약 또는 보수규정에 직접 명시되거나 또는 계속된 관행으로 확립된 경우에 인정될 수 있다. 그러나 이러한 경우에도 “근로 제공과 밀접한 관련”이 있다는 점이 전제된 상태에서만 임금으로 판단될 수 있는 것이지, 단지 규정이 존재한다는 사실만으로는 임금성을 확일적으로 인정할 수는 없다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

즉 금품의 지급이 단체협약에 의한 것이라 하더라도 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 근로의 대상이 될 수 없다거나(영화진흥공사, I-4사례), 개인 성과급의 지급이 단체협약에 명시된 경우라도 개인의 실적에 따라 지급조건이 달라지는 경우라면 근로제공 자체의 대상으로 볼 수 없다는 사례(동원증권, I-5사례)가 그러하다.

그러나 판례는 위와 같은 원칙적인 입장과는 달리 오히려 지급의무 규정 자체를 임금성 판단의 절대적 기준으로 사용하는 경향이 있다. 즉 직원들이 그 요건에 맞는 실적을 달성하였다면 회사로서도 그 실적에 따른 포상금의 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적인 급부라고 볼 수는 없다거나(금강제화, I-7 사례), 단체협약에서 특별상여금을 평균임금에 포함시키는 것으로 규정하고 있다면, 설사 위 특별상여금이 일시적·불확정적으로 지급되는 것이라도 이를 포함시켜야 한다(부국증권, IV-2사례)는 경우도 있다.

특히 위 동원증권과 부국증권 사례의 경우 증권업종에서 널리 인정되는 성과금(약정액의 성취에 따른)에 관한 것으로서 사실상 유사한 성격의 사안에 해당한다. 그럼에도 불구하고 부국증권사건에서는 특별상여금 지급의 불확실성을 인정하면서도 오로지 단체협약(당사자간 합의)상의 지급규정이 존재한다는 이유로 임금성을 긍정하는 모순점을 보여 주고 있다.

또한 판례가 부국증권 사건과 같이 임금성 자체보다 당사자의 합의(단체협약

등)를 최우선으로 고려하는 논리라면, 당사자간의 명시적 배제합의가 있었음에도 이러한 합의의 효력을 무시하고 성과금의 평균임금성을 인정한 위의 사례(현대중공업, 현대미포조선) 들과도 논리상 배치된다.

5. 다른 금전으로의 대체 가능성

현물로 지급되는 금품을 다른 금전으로 대체하는 경우는 주로 중식비의 지급 형태에서 나타나고 있다.

판례의 원칙적 입장은 실제 출근한 근로자들을 대상으로 중식이 지급될 뿐 이를 환가한 금액을 미출근자에게 지급하는 것이 아니라면, 중식비는 임금에 해당하지 않는다는 것이다(현대자동차, IV-22사례, 군포교통, IV-20사례).

반면 중식을 환가한 별도의 식사비를 미출근자에게 지급하지 않았음에도, 중식비에 상응하는 금액을 평균임금의 대상에 포함시키고 있는 하급심 판례도 있다(현대미포조선, IV-21사례).

이 판례는 중식의 지급 취지 및 운영 방법 등에 대한 검토는 전혀 없이 단순히 출근한 직원들을 대상으로 일률적으로 지급된 것이라는 점에서 임금이라고 판단하고 있다. 이러한 사례는 앞에서 살펴본 바와 같이 단순히 계속적으로 지급되기만 하면 임금으로 인정되고 있는 한 예로 볼 수 있다.

6. 정기적 · 계속적 지급 여부

평균임금 산정항목에 포함되기 위해서는 정기적 · 계속적으로 지급되고 그 지급 여부가 불확실하지 않아야 한다. 그러나 이러한 정기적 · 계속적 지급 여부는 근로에 대한 대가성이 인정된 이후에 판단되어야 할 요소이다.

즉 위에서 살펴 본 바와 같이 단순히 복리후생적 성격을 가지는 금품들은 이와 같은 정기적 · 계속적 지급 여부를 논할 필요가 없는 것이다.

그런데 정기적·계속적 지급 여부에 있어서의 핵심적인 내용은 불확실한 조건이 우연히 계속적으로 성취되어, 당해 금품이 외관상 매월 또는 일정한 기간을 단위로 계속 지급된 경우이다. 위에서 본 많은 사례들이 여기에 해당하는데, 이러한 경우에는 정기적·계속적 지급여부를 인정하지 않는 것이 타당하다.

왜냐하면 이는 우연에 의한 현상적인 실태일 뿐이지 이러한 우연적 사실로 인해 그 금품지급의 본질 자체가 변화된 것으로 볼 수는 없기 때문이다.

7. 실제 근로제공에 대한 대가(휴직자 배제 등)

먼저 통상임금에 대해 살펴 보면 실제 근로여부 또는 근무실적에 따라 지급여부 및 지급액이 변동되는 임금은 통상임금의 산정범위에서 제외된다는 것이 판례의 원칙적인 입장이다.

즉 판례는 근속기간이 3개월 미만인 자와 휴직 중에 있는 자에게는 상여금을 지급하지 않았다면 통상임금에 해당하지 않는다고(인천중구의료보험조합, III-4 사례), 출근일수에 따라 지급액이 달라지는 근속수당은 고정적인 임금이 아니므로 통상임금에 해당하지 않고(영창악기, IV-38), 일정기간의 계속근로를 지급조건으로 규정하고 있는 정근수당은 고정적인 임금이 아니므로 통상임금이 아니라고(금정구의료보험조합, IV-39사례) 판시하고 있다.

한편 평균임금 해당여부에 대해서도 판례는 근속년한에 따라 가산되는 근속수당은 계속근로를 조건으로 하는 것으로서 근로교환적 임금이라고는 볼 수 없고 은혜적 성격의 수당이라고 판시(금강운수, IV-37사례)하고 있다.

같은 논리로 휴직자에게 지급되는 금품은 실제 근로의 제공과는 무관하게 지급되는 것이므로, 복리후생적 성격의 수당으로 보아야 한다. 반면 휴직중인 자에게도 일괄적으로 지급된 20만원 상당의 생활용품, 창립기념품이 평균임금의 범위에 포함된다고 본 사례도(현대중공업, IV-27사례) 있는데, 이 경우 범원은 단지 생활용품 등이 단체협약에 의해 정기적으로 지급된다는 점만을 임금성 판단의 주요 이유로 고려하고 있는 듯하다.

그러나 살펴본 바와 같이 단체협약 등에서의 규정은 임금성 판단 자료 중 하나일 뿐이며, 휴직중인 근로자에게도 지급되었다는 사실은 위 생활용품 등이 “근로제공에 대한 대가”를 전제로 하고 있지 않다는 것을 의미하므로 임금으로 보아서는 아닐 것이다.

8. 금품 지급의 주체와 수령의 주체

각종 수당의 경우 사용자가 아닌 제3자가 지급의 주체인 경우에는 임금에 해당하지 않음은 당연하며, 판례 또한 학교 육성회로부터 매달 금품을 지급받아 온 경우는 임금에 해당하지 않는다고(금성학원, I-25사례) 판시하고 있다.

특히 개인연금보험료의 경우 회사가 보험료를 직접 납입한 것인지 또는 보험료 상당액을 급여에 포함시켜 지급한 것인지의 문제, 즉 금품의 직접적인 수령 주체가 보험회사인지 또는 근로자인지가 임금성을 판단하는 기준이 될 수도 있다.

왜냐하면 평균임금제도의 취지가 “근로자의 통상의 생활임금”(프랑스 생명보험, II-6사례, 영풍기계, II-7사례, 한양교통, II-9사례)을 사실대로 산정하고자 하는 것이기 때문에, 개인연금보험료와 같이 근로자에게 지급되지 않아 생활임금으로 사용되지 않는 항목을 평균임금의 범위에 포함시키는 것은 평균임금제도의 취지에도 어긋나기 때문이다.

반면 이와 같이 회사가 복리후생의 차원에서 보험료를 보험회사에 직접 지불하는 개인연금보조비의 경우에도, 주로 근로소득세 원천징수, 회사의 지급의무, 정기적 지급의 이유를 들어 임금성을 인정하고 있는 사례가 많다(현대중공업, IV-15사례, 현대자동차, IV-16사례, 한진해운, IV-18사례).

그러나 판례가 평균임금제도의 본질적인 취지를 ‘근로자의 통상의 생활임금’ 보장이라고 명백히 밝히고 있음에도 불구하고, 생활임금과는 전혀 무관한 연금보조비를 단지 정기적 지급(연금보험료 자체가 정기적 지급일 수 밖에 없음)을 이유로 임금으로 판단하는 것은 명백한 모순이다. 위와 같은 논리라면 동일한 취지로 동일한 총액이 보장되면서 보험료를 일시불로 선납입하는 연금보험의 경우

라면, 정기적 지급이 인정되지 않아 복리후생비용으로 인정할 것인지의 의문 또한 든다.

한편 이러한 점은 근로자를 수익자로 하여 회사가 가입하고 납입해 온 상해보험은 은혜적인 급부라거나(현대자동차, IV-17사례), 회사가 납입해 준 교통사고 등 재해보험금은 설사 근로소득세가 원천징수된 경우라도 임금으로 볼 수 없다거나(대우중공업, IV-14사례), 사용자로부터 매월 기금의 형식으로 지급받은 금품을 노조가 운전자보험금지원금이라는 명목으로 조합원에게 분배한 것은 임금에 해당하지 않는다는(군포교통, IV-19사례) 등의 사례와 비교해 보아도 그러하다.

위 경우들을 살펴 보면 판례는 대체로 상해보험(보험계약 체결자가 회사)의 경우 임금성을 부정하는 반면 개인연금(보험계약 체결자가 근로자)의 경우에는 임금성을 인정하고 있다. 그러나 양자는 보험계약 체결자가 형식상 상이한 점을 제외하고는 지급성격 등 다른 요소들이 모두 동일함에도 불구하고, 임금성을 달리 판단하는 것은 문제가 있다.

즉 판례는 통상 단체보험의 형식으로 가입되는 상해보험과는 달리, 개인연금보험은 근로자가 직접 보험계약을 체결하고 있다는 점을 중요하게 판단하는 듯 하다. 그러나 개인연금보험의 계약체결자가 근로자인 것은 근로자가 직접 보험회사를 선택·체결 후 회사에 통보하면 회사가 대납하는 내부절차상의 차이로 인한 것일 뿐이다.

이와 같이 판례는 정기적 지급사실과 근로자가 보험계약 체결자라는 형식적인 요소를 임금성 여부의 주요 기준으로 판단하고 있으나, 위 연금보험지원금이 복리후생적 성격의 금품으로서 통상의 생활임금으로 사용되지도 않는 이상 평균임금의 범위에 포함될 수 없다고 보아야 한다.

9. 근로소득세의 원천 징수 여부

대다수의 사례들이 근로소득세의 징수 여부를 임금성 판단의 기준으로 제시하고는 있으나, 이 점이 절대적 기준이 될 수는 없다는 것이 판례의 원칙적 입장

이다(대우중공업, IV-14사례, 인제학원, I-6사례).

또한 현행 소득세법(제20조) 및 시행령(제38조)도 “종업원이 받는 공로금·위로금·개업축하금·학자금(자녀 포함) 기타 유사한 급여”는 물론 “……보험, 신탁 또는 공제와 관련하여 사용자가 부담하는 보험료, 신탁부금 또는 공제부금”을 모두 과세 소득에 포함하는 등, 명백한 복리후생적 성격의 금품 또한 근로소득의 범위에 포함시키고 있으므로, 근로소득세의 원천 징수만을 가지고 임금으로 볼 수는 없는 것이다.

반면 “…… 근로소득세까지 징수하였다면, 이는 근로의 대상인 임금의 성질……”(현대중공업, IV-15사례)이라고 하여 근로소득세 징수를 사실상 절대적 기준으로 삼는 경우가 많다. 그러나 과세소득에 포함시킬지의 여부는 사회적 현실 등을 고려한 국가 조세정책상의 문제일 뿐이므로, 이러한 개념을 원용하여 ‘근로의 대가성’을 판단하는 것은 조세정책의 변화에 따라 임금성 여부가 달라지는 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

따라서 근로의 대가성 판단에 있어서 근로소득세의 징수 여부는 최소한의 범위 내에서 참고자료로서만 인정되어야 한다.

10. 특수한 근무환경

주로 특이한 작업조건에서 근무하는 근로자에게 지급되는 금품이 임금인지 또는 은혜적·실비변상적인지의 문제 또한 자주 발생하는데, 판례는 대체적으로 특수한 작업환경으로 인해 발생한 금품은 은혜적·실비변상적 비용으로 판단하고 있다.

판례는 구내식당에서 식사를 할 수 없는 외근자들의 출장식대가 일반 근로자들의 식비보다 현저히 많은 것은 근로의 여건에 따른 차이이지 그것이 근로의 질이나 양에 따른 차이라고는 볼 수 없다거나(한진, IV-23사례), 특수한 근로 조건이나 환경으로 인해 추가로 소요되는 비용을 변상하기 위한 실비변상적 차량유지비는(대창주택, IV-35사례) 임금에 해당하지 않는다고 판단하고 있다.

11. 당해 금품의 다소

임금인지 복리후생적·실비변상적 금품인지의 판단에 있어 당해 금품의 다소(多少)를 기준으로 제시하고 있는 판례도 있다.

판례는 차량보유자들에게만 차량보조금이 정기적으로 일정액이 지급되는 경우라도, 위 차량보조금을 받지 못하는 근로자들의 급여액에 비추어 위 차량보조금액이 지나치게 많은 사정이 있다면, 대체로 은혜적 또는 실비변상적 성격이 강하다는 입장이다(쌍용화재, IV-32사례).

즉 이와 같이 특정 수당이 소득 전체에서 차지하는 비율, 다른 수당들과의 금액상 차이 또한 이러한 수당이 근로의 대상인지 아니면 예외적인 경우에 복리후생적 차원에서 지급되는 것인지를 판단하는 기준으로 삼을 수 있을 것이다.